



بطريركية الأقباط
الأرثوذكس
كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس
بالمطرية
التربية الكنسية

الجزء الرابع

موسوعة الخادم القبطي
مادة : قانون كنسى



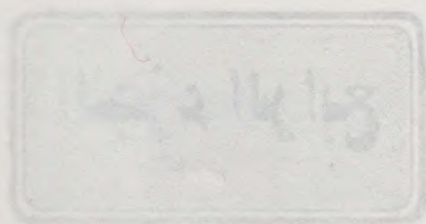
بطريركية الإقباط الأرثوذكس
كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالمطرية
التربية الكنسية

الجزء الرابع

موسوعة الخادم القبطي

مادة : قانون كنسى

نسخه‌های اولی از کتاب‌های
محل‌های رسمی به اینها همیشه
کپی‌های کتیبه‌ها



ⲉⲃⲁⲓⲁⲓⲁⲓⲁⲓⲁⲓ
ⲉⲃⲁⲓⲁⲓⲁⲓⲁⲓⲁⲓ

إهداء

إلى قدس أبونا المحبوب جورجيس بطرس



صاحب الفبطة والقداسة البابا المعظم
الأبنا سنوده الثالث
بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية

اسم الكتاب : موسوعة الخادم القبطى (قانون كنسى)

الناشر : كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالمطرية

الطبعة الثانية : ديسمبر ٢٠٠٠

رقم الإيداع : ١٣٥٩٣ / ١٩٩٨

مكتبة
شمال
قبة

إهداء

إلى قدس أبونا المحبوب جورجوس بطرس

بمناسبة اليوبيل الفضي لرسامتكم^(١) كأول

كاهن علي مذبح كنيسة الشهيد

العظيم مارجرس بالمطرية .



✠ إليك نهدي سلسلة موسوعة

الخادم القبطي ذات العشرة أجزاء

لأنها من محاضراتك وتشجيعك لنا

وبفضل توجيهاتك وإرشادك .

✠ منك تعلمنا كيف نعظ ونعلم عن

اللاهوتيات

✠ لقد وهبك الله صوتاً ملائكي

شجي أسعدنا وأسعد شعبك طوال ربع

قرن .

✠ بهذا نحييك تحية للفضيلة في

شخصك تقديراً لتاريخك طوال ربع قرن

أبنائك

خدام التربية الكنسية

^١ تاريخ الرسامة ١٩٧٥/٩/١٢

مقدمة

+ هذا الكتاب هو ثمرة من ثمرات تعاليم وأرشادات وتوجيهات **قداسة البابا شنودة الثالث** .. البابا المعلم الذى ملأ الكرازة والعالم بتعاليمه اللاهوتية والطقسية والروحية .. ونحن كلنا كجيل نتلمذ على أيدي قداسته منذ الاكليريكية وحتى يومنا هذا ...

+ هذه الموسوعة مكونة من عشرة أجزاء هى عبارة عن محاولة لإعطاء فرصة للخدام واعداد الخدام للحصول على أكبر قدر ممكن من الاستنارة الروحية .. فهى خلاصة ما قدمته الكلية الاكليريكية ومعهد الدراسات العليا ومعهد الرعاية ... هى احتياج ماس فى كنيستنا القبطية الارثوذكسية جاءت إشباعاً لإبناء الكنيسة وإثراء للمكتبة القبطية الارثوذكسية ..

+ نشكر نيافة الحبر الجليل **الأنبا موسى أسقف الشبابة** الذى شجعنا كثيراً على إصدار هذه الموسوعة وكذلك نيافة الحبر الجليل **الأنبا فائيل الأسقف العام**

كذلك نقدم الشكر لتلاميذ قداسة البابا وأولاده الذين قاموا بمراجعة وتشجيع هذا العمل
القس / **جورج يوس بطرس** - القس / **بيشوى بولس** - كاهن كنيسة مارجرجس بالمطرية

كذلك ابينا المحبوب القس / **ميخائيل سدراك** كاهن كنيسة الملاك والرومانى بعزبة الرئيس بالمطرية
كما نشكر القمص / **هنياس نصر** وكيل مطرانية شبين القناطر وتوابعها على مجهوداته وتصميم الغلاف

+ شكراً للأستاذ الدكتور / **انسى نجيب سريال** أمين عام خدمة التربية الكنسية والاستاذ / **جورج نجيب** نائب امين الخدمة - ونطلب من الرب أن يعوض الاخ الحادم الاستاذ / **ابراهيم نجيب** الذى حمل على عاتقه مسئولية البحث والجمع وشكر للأستاذ / **روميل يوسف** صاحب مطبعة بيتر لمجهوداته الجبارة لابرار العمل ،
التربية الكنسية

٣٠ بابة سنة ١٧١٥ ٩ نوفمبر ١٩٩٨

تذكار نيافة القديس **ابراهيم المتوحد**

(١) مقدمة عن القوانين الكنسية

(١) القانون الكنسى وخصائصه:

القانون الكنسى هو قاعدة شرعية تصدر عن سلطه كنسية معترف بها، لتقرير أمر من الأمور، أو لتنظيم حياة الأفراد أو الجماعات أو الكنيسة عامة.

(أ) وهذه القاعدة:

قد تكون أمرا أو نهيا. وقد لا تكون هذا ولا ذاك. ومن أمثله هذا النوع الأخير ماورد فى الباب الأول من الدستور من تقسيم درجات الكهنوت إلى ثلاث درجات الأسقفية وهى لرئاسه الكهنوت. والتسييسية وهى للكهنوت، والشمامسية وهى للخدمة. ومن أمثله هذا النوع أيضا القانون الرابع لمجمع قيسارية الجديد الذى ينص على أنه «إذا اشتهى أحد امرأة. ونوى أن يضاجعها وما إتصلت نيته إلى الفعل، فواضح إنه قد أعين من النعمة». وهذا القانون قد إقتبس بنصه من «إنين القديس باسيليوس الكبير. وقد يقرر القانون عقوبة على من يخالفه. وقد يترك الأمر بدون عقوبة. ومن أمثله هذا النوع الأخير القانون ١٣ لمجمع أنقرا المقدس الذى ينص على أنه «لا يجوز للخورى أبسكوبس أن يسيم قسوسا أو شمامسة ... من غير أن يؤذن له بذلك من الأسقف بكتاب منه». فهذا القانون نهى عن شىء ولكنه لم يفرض عقوبة على من يخالف هذا النهى بل أنه لم يذكر أيضا ماذا يحدث فى حالة المخالفة: وقد يكون القانون لعلاج وضع طارئ، أو قد أخذ كوقاية من خطر قائم فى وقت صدوره. وغالبا ما يكون مثل هذا القانون مؤقتا أو موقوتا بتلك الحالة التى إستلزم صدورها وينتهى بزوالها مثال ذلك القوانين التى فرضت عقوبات على من لا يأكل لحما أو من لا يشرب خمر فى أيام العياد على الأقل. فهذه القوانين كانت مؤقتة كوقاية من الهرطقات التى كانت تحرم اللحم والخمر وغيرها. فلما إنتهى خطر تلك الهرطقات أصبحت مثل هذه القوانين ليست بذات موضوع. وفى بعض

الأحيان يصحب القانون بشرح ليثبتته أو ليوضح الحكمة فيه ومن هنا دخل فى بعض القوانين شىء من التفسير وفى بعضها شىء من الوعظ وبالأخص القوانين التى تحت على حياة الفضيلة. والكنيسة تمنع شرب الخمر نهائيا.

(ب) أما السلطة الكنسية التى تصدرها القوانين فهى على أنواع:

* الآباء الرسل

* المجامع المسكونية المقدسة

وهذان النوعان من القوانين ملزمان لجميع الكنائس. وقد انقضى عهد الرسل. كما انقضى عهد المجامع المسكونية الجامعة لكنائس العالم. وذلك بانشقاق الكنيسة منذ سنة ٤٥١م. ولم يعد ممكنا الآن عقد مجامع مسكونية الا مجامع مسكونية مذهبية أى لا تمثل إلا جميع كنائس العالم التى تؤمن بمذهب مسيحى واحد. ولهذا فان الذين يتحدثون عن سبعة مجامع مسكونية لا ثلاثة، قد نسوا ولاشك هذه النقطة أو تجاهلوا العالم الأرثوذكسى الذى لم يعترف بالمجامع الأربعة الأخيرة التى يدعونها مسكونية!! ولم يكن ممثلا فيها.

من أجل هذا كانت قوانين الرسل وقوانين المجامع المسكونية على جانب كبير من الخطورة، ويصعب تغيير شىء منها اذ لا توجد سلطة مماثلة لها تملك حق التغيير. ولعل لهذا السبب حاول البعض أن يدس فى هذين النوعين بالذات من القوانين بعض القوانين المزورة لتأخذ صفة الأهمية. فغالبية القوانين المزورة منسوبة إما إلى قوانين الرسل أو إلى مجمع نيقية المسكونى الأول، لأنه أهم الثلاثة، أو لأنه الوحيد بين الثلاثة الذى من قوانين عامة فى خارج المحيطين اللاهوتى والتنظيمى.

(ج) المجامع المكانية أو الإقليمية

وتسمى أحيانا المجامع الصغار تمييزا لها عن المسكونية.

(د) آباء الكنيسة المعترف بسلطانهم:

أو بمقدرتهم في محيط التعليم الكنسى. وقوانين هذين النوعين الأخيرين يشترط فيها: أن تكون قبل الانشقاق لتأخذ صفة العمومية وإلا صارت غير ملزمة للكنائس الأخرى. وأيضا يشترط أن تكون الكنيسة معترفا بها.

(٢) مجموعات القوانين التى تعترف بها الكنيسة:

(أ) قوانين الرسل:

وفى هذه تعترف الكنيسة القبطية بـ ١٢٧ قانونا للرسل فى كتابين: يضم الأول ٧١ قانونا، والثانى ٥٦ قانونا. وهذا الكتاب الثانى يوجد عند الروم فى مجموعة تتراوح بين ٨١، ٨٢ قانونا هى تقريبا نفس القوانين القبطية مع اختلاف فى الترقيم. وقوانين الرسل تسمى أحيانا قوانين اكليمنضس نسبة إلى الأسقف اكليمنضس الذى سلمه الرسل هذه القوانين. والبعض يقسم قوانين اكليمنضس هذه إلى ثمانية كتب. وفى بعض المخطوطات توجد بعض قوانين الرسل (من نفس الـ ١٢٧ قانونا) ولكنها قائمة بذاتها خاصة بموضوع معين. كأن يقال مثلا قوانين سمعان القانونى. أو قوانين بطرس الرسول ... الخ عن كذا وكذا. كل هذا لا خطورة له لأنه مجرد تبويب أو ترقيم لا يمس الا ناحية شكلية. ولكن هناك قوانين أخرى مزورة منسوبة إلى الرسل مثل مجموعة من ٣٠ قانونا تسمى قوانين «عليه صهيون» يقال أن الرسل كتبوها فى عليه صهيون. ومن ضمن هذه القوانين مثلا قانونا ينص على أن «البطيريك يبارك ولا يبارك عليه، وهو يبارك المطران والأسقف. والمطران يبارك الأسقف ويبارك من البطيريك ... الخ».

وواضح الخطأ فيها طبعاً لأن وظيفة البطريرك ووظيفته المطران لم تكونا معروفتين أيام الرسل. والخطأ الثانى إن البطريرك والمطران والأسقف أصحاب درجة واحدة، فلا يجوز أن نقول مثلاً أن المطران يبارك الأسقف. كما أن البطريرك يسمى المطارنة والأساقفة أخوة وهكذا يرأسهم. وحقيقة هذا القانون المزور أنه وضع فى عصور متأخرة وهو يشرح قانون الرسل الذى ينص على أن: «الأسقف يبارك ولا يبارك عليه» ومن ضمن القوانين المزورة المنسوبة أيضاً إلى الرسل بعض رسائل كرساله بطرس الرسول إلى اكليمينس ولا وجود حقيقى لمثل هذه الرسالة.

(ب) قوانين المجامع المسكونية:

وتعترف الكنيسة القبطية بثلاثة مجامع مسكونية فقط وهى:

مجمع نيقية سنة ٣٢٥م وقد من ٢٠ قانوناً فقط بالإضافة إلى قانون الإيمان إلى ليس لملكه انتضاء. ومجمع القسطنطينية سنة ٣٨١م وقد من ٨ قوانين (وتوجد فى بعض الترجمات ٧). ومجمع أفسس سنة ٤٣١م وقد أكمل قانون الإيمان وقد من ٧ قوانين. ولا صحة للقوانين المزورة المنسوبة إلى نيقية فى مجموعة تشمل ٨٢ قانوناً. حتى العالم الغربى لم يعد الآن يعترف بها.

(جـ) قوانين المجامع الإقليمية:

وأهمها قبل يتيمة مجمعان. مجمع انقرا سنة ٣١٤م وقد من ٢٥ قانوناً. ومجمع قيسارية الجديد سنة ٣١٥م وقد من ١٥ قانوناً. كما تعترف الكنيسة أيضاً بمجمع قرطاجنة الذى عقد سنة ٢٥٧م برئاسه القديس كبريانوس بخصوص معبودية الهراطقه. وبعد نيقية تعترف الكنيسة بخمسة مجامع أربعة منها عقدت قبل مجمع القسطنطينية المسكونى هى: مجمع غنغرا وقد من ٢٠ قانوناً. ومجمع انطاكية وقد من ٢٥ قانوناً. ومجمع سرديقية وقد من ٢٠ قانوناً. ومجمع لاودكية وقد من ٦٠ قانوناً. كما تعترف بمجمع قرطاجنة الذى عقد سنة ٤١٩م وقد من ١٢٣ قانوناً تسمى بعض المراجع «مجموعة القوانين الأفريقية» The African Code.

(د) قوانين آباء الكنيسة الكبار:

وأهمها قوانين القديس باسيليوس الكبير والقديس كيرلس عمود الدين، والقديس بطرس خاتم الشهداء، والقديس تيموثاوس بابا الإسكندرية (٢٢)، والقديس اغريغوريوس اسقف نيقص، والقديس يوحنا ذهبي الفم. وتوجد قوانين أخرى منسوبة إلى القديس اثناسيوس الرسولي وهي ١٠٧ قانونا موجودة في المخطوطات العربية بمكتبات الكنيسة ولكنها تحتاج إلى تحقيق.

(هـ) مجموعات قانونيه في الأجيال المتأخره:

وأهمها قوانين الباب أخرسطوذولس وقوانين البابا كيرلس بن تلق. وقوانين البابا غبريال بن تريك. ولكن عمل هؤلاء الباباوات كان في غالبيته عمل تجميع وليس تشريعا ومع ذلك فإن وجد في هذه المجموعات شيء يتعارض مع قوانين الآباء القدامى، يؤخذ بقوانين الآباء.

موضوعات القوانين الكنسية:

(أ) اللاهوت:

ومن أمثله هذا، القانون الأول من أبوليدس والقانون الأول من باسيليوس، وقانون الأيمان الذى أصدره مجمع نيقية. وغالبية قوانين مجمعي القسطنطينية وأفسس، وحروم القديس كيرلس عمود الدين الأثنى عشر، والقوانين الأخرى المتعلقة بالهرطقات والهرطقة.

(ب) الطقس:

شملت قوانين الكنيسة معلومات طقسية وصلوات طقسية كثيرة على الأخص فى ميامات الأكليروس، والعماد، والقداس، والموعوظين، وصلوات مباركة الثمار، وغيرها، طقوسا أخرى خاصة بالصوم والصلاة والسجود وما

(ج) الأكليروس:

شملت القوانين الكنسية الكثير جدا عن رجال الأكليروس من حيث: شروطهم - سيامتهم - موانع السيامة - درجاتهم - إختصاصات كل درجة ومدى سلطتها - علاقتهم البعض البعض الآخر - علاقتهم بالشعب - آدابهم - العقوبات التى توقع عليهم الخ.

(هـ) الرهبنة:

للهبنة قوانينها الخاصة التى تمتاز بطابع خاص مميز ومن اشهرها قوانين الأنبا باخوميوس، قوانين الأنبا شنوده، نسيكات باسيليوس، وما ورد بهذ الخصوص فى تعاليم الأنبا انطونيوس والأنبا مقاريوس والأنبا أشعيا والأنبا اوغريس ومار اسحق ... الخ. ويمكن جعل كل هذا مجموعة واحدة مستقلة تضم إلى المجموعات السابقة. وللرهبنة مدارس وانظمه كثيرة فنظام الأنبا مقاريوس ونظام الأنبا انطونيوس يختلفان إختلافا كبيرا عن أنظمة الأنبا باخوميوس والأنبا شنوده: لأن واحدا منها ينظم حياه الوحدة، والآخر ينظم حياه الشركة. وتفاوت آخر بين نظامى النوع الثانى. وعن قوانين باخوميوس أخذ القديس باسيليوس وأخذ كثيرا من رجال الغرب.

(ل) الأحوال الشخصية:

وهى تمثل قسما هاما من القانون الكنسى وتشمل قوانين الزواج، والطلاق، والخطبة، والتسرى. ولكن هذه القوانين الكنسية لم تهتم بالنواحي المالية فى الأحوال الشخصية فلجأ الناس فى ذلك إلى قوانين الملوك (وهى غير كنسية) ومن هنا بدأ التدخل المدنى فى الأحوال الشخصية.

(و) قوانين خاصه بالعلمانيين:

وتشمل وصايا للعلمانيين وآدابهم، والوظائف الممنوعة عليهم، وعلاقتهم بالأكليروس من بعضهم البعض، وبعض قوانين خاصه بالنساء واخرى خاصه بالعبيد وقوانين عن بعض الخطايا والجرائم كالزنا والسرقه والتقتل، وما يتبع كل ذلك من عقوبات الخ.

العقوبات فى القوانين الكنسية:

الذى يتتبع العقوبات الكنسية يجد أنها كانت قليلة فى قوانين الرسل ونادرة فى قوانين أبوليدس. ثم اشتدت فى قوانين مجمع أنقرا لمعاقبة الذين بخروا للأصنام، ووصلت فى غايتها إلى حرمان عشر سنوات من الكنيسة ولكنها بلغت أشد صرامة لها فى قوانين باسيليوس.

والعقوبات التى تفرضها القوانين الكنسية على رجال الكهنوت أشد من التى على العلمانيين. فالذنب الذى يعاقب عليه العلمانى بالفرز يعاقب عليه الكاهن بالقطع. العلمانى توقع عليه عقوبه الفرز أو الأخراج أى الحرمان من الكنيسة ومن شركة المؤمنين. وتطور الأمر إلى درجات من الفرز فى خوارس الكنيسة المختلفة إلى اشتراك مع المؤمنين فى الصلاة مع عدم التناول، ثم السماح له أخيرا بالتناول ولكن هناك أخطاء معينة - وبالأخص فى الأيمان والعقيدة - يعاقب عليها العلمانى بالقطع. أن فعل (كذا) يكون محروما، أو يكون ملعونا، أو يكون اناثيما. والكاهن يعاقب بالقطع من درجة الكهنوتية أو بالحرمان من ممارسة بعض أسرار الكنيسة. ويتطع من جماعة المؤمنين فى حالات معينة كالأمور الخاصة بالأيمان والعقيدة وفى حالات أقل من هذه أيضا.

وقد كانت الكنيسة فى عصورها الأولى حازمة جدا، وصارمة فى عقوبتها. ولكننا نرى أن بعض العقوبات شديدة جدا. فمثلا كانت تصل عقوبة القاتل أحيانا إلى ٢٥ سنة وعقوبه الزنا بالمحارم كانت تمثل عقوبة القتل وكذلك بعض حالات الزنا بالبهايم. وفى بعض الحالات كانت تصل العقوبة إلى مدى الحياة ويسمح للمخطئ بالتناول على فراش الموت! حقا أن بعض الخطايا كانت بشعة، والعقوبة الشديدة كانت تردع المخطئين، ولكن الظاهر أن هذا الأمر لم يستمر فنظام الخوارس تغير ولم يعد بناء الكنيسة حاليا يسمح بدرجات العقوبات. كما أن نظام الإعتراف العام عن بعض الخطايا لم يعد موجودا. كما أن حرمان الشخص ٧ سنوات مثلا فى حاله الزنا أو ١٥ سنة فى حالة النسق. فى عصر كهذا العصر الحالى. يمكن أن يبعد الإنسان عن الكنيسة كليه فينحرف أو يزداد فى خطيئته أو يياس.

الأمر يحتاج فى الواقع إلى إعادة النظر. وبالأخص لأن تلك العقوبات الشديدة لم ترد فى قوانين الرسل ولا قوانين المجامع المسكونية وإنما هى من قوانين بعض المجامع الإقليمية أو بعض الآباء الكبار. فتعديلها سهل من أجل خلاص أنفس الناس وراحة ضمائر الكهنة الذين يسمحون لأمثال هؤلاء المخطئين بالتناول لكى ينالوا بذلك قوة على الحياة المقدسة.

تجميع القوانين: Codification

قامت محاولات من أجل هذا العمل كالمجهودات التى قام بها بعض البطارقة كما أشرنا قبل - وكمجهود بعض العلماء أمثال ابن العسال وابن كبر. وكثيرا من المخطوطات العربية فى مكتبتنا مشحونة بكل ما وجد من القوانين زانفها وصحيحها. ولكن كل هذه الأعمال مجرد خطوات أولى. لم تخل من أخطاء كثيرة. والأمر يحتاج إلى تجميع Codification علمى على أساس سليم يميز المعتمد من المزور. ولذلك لا نستطيع حتى الآن أن نقول أن لدينا كتابا واحدا مخطوطا أو مطبوعا يضم قوانين الكنيسة كلها فى وضعها الصحيح.

(٢) الدسقولية

تتميز الدسقولية عن سائر كتب القوانين الكنسية بطابعها التعليمي، ولذلك أنها سميت كذلك «تعاليم». إنها ليست مجرد نصوص، بل تمتاز بكثرة الشرح والتفسير، والعمل على إثبات الرأي المذكور من الناحية العقلية، والكتابية أيضا. ولذلك يكثر فيها الاستدلال بآيات من الكتاب المقدس وحوادث منه، حتى أنها شملت المنات من الآيات من كلا العهدين القديم والجديد. وبعض فصولها تكاد تكون عظات. ففي الباب الأول مثلا عن قراءة الكتب المقدسة، وأخرى عن عدم دخول حمامات النساء والاحتباس من فحاشتهن يكاد أن يكون قد استخدم فيها كل الأصحاح السابع من سفر الأمثال، ثم عظة أخرى للنساء مشابهة لهذه في الباب الثاني، تليها عظة عن النسوة الحكيمات وطاعتهم وخدمتهن لأزواجهن أستشهد فيها بغالبية الأصحاح ٣١ من سفر الأمثال أيضا. وتكاد غالبية الباب الخامس أن تكون عظة عن التوبة موجهة إلى العلمانيين ليتوبوا وإلى الأساقفة ليقبلوا التائبين، وكذلك الباب الثامن عن نفس الموضوع تقريبا ...

وتتميز الدسقولية أيضا بإيرادها أشياء من الأسفار التي حذفها البروستانت ففيها إشارة إلى قصة سوسنة والشيخين اللذين شهدا عليها زورا (الباب ٨) وهي تنتمي سفر دانيال، وفيها إشارة إلى سفر باروخ والإستشهاد بآيتين منه (الباب ٢١)، وفيها إشارة إلى صوم يهوديت (الباب ٢١) وفيها كل صلاة منسوبة الملك وتوبته وهي التي أشار إليها سفر الأيام الثاني (٣٣) : (١٩) (الباب ٥) وهي موجودة في تسابيح أبو غالميس.

والدسقولية تكاد تكون خالية من العقوبات. فليس فيها شيء بتاتا من الحكم على الخطاة بسنوات معينة يقضونها في خوارج التوبة أو خارج الكنيسة كما تتميز بذلك قوانين باسيليوس وبعض المجامع الصغار، وعبارات القسطع والفرز والاخراج نادرة فيها جدا. بل هي تحاربها وتقول للأستقف «لا تكن مسرعا إلى القسطع ولا جسورا ولا تستخدم المنشار الحاد الأسنان» وهكذا تكثر الحديث عن التوبة وقبول الخطاة والرحمة، وتصف الأستقف بطبيب يعالج المرضى من الخطايا.

أما متى كتبت الدستولية، فهذا أمر غير معروف، تعددت فيه الأقوال وتضاربت، ويحتاج إلى أن يكون موضع بحث قانونى هام. إنها كتبت بلا شك بعد قوانين الرسل اذ فيها إشارة إلى تلك القوانين فى المقدمة حيث قيل: «وكنا قد قررنا قوانين ووضعناها فى الكنيسة ...» وهى أيضا قد كتبت بلا شك بعد استشهاد القديس يعقوب الرسول أسقف أورشليم، ففى الباب ٢٨ إشارة إلى إستشهاده وإكرامه كشهيد. أما عبارة «اجتمعنا ... ومعنا أخونا بولس ويعقوب أخونا أخو الرب أسقف هذه المدينة أورشليم، وقررنا هذه التعاليم» (المقدمة)، فلا شك أنها عبارة لا تخلو من الخطأ، ألا لو كان الخطأ فيما ورد فى الباب ٢٨، لأن الخبرين لا يتفقان.

ومن المشاكل التى تحتاج أيضا إلى حل بالنسبة إلى الدستولية، الإشارة إلى الأناجيل الأربعة بما فى ذلك أنجيل يوحنا (الباب ١٠)، والمعروف أن هذا الأناجيل لم يكتب الا فى أواخر حياة يوحنا الرسول بعد استشهاد الرسل جميعا!! وببقى بعد ذلك بحث آخر يختص بمقارنة الترجمة العربية للدستولية بالترجمة الحبشية اذ توجد فى الأخيرة بعض زيادات وخاصة فى الجزء الأخير منها، كما يوجد اختلاف فى التبويب وعدد الفصول. وستترك هذا الأمر حاليا، علما بأن الدستولية الحبشية قد ترجمت إلى الانجليزية بواسطة جمعية نشر الثقافة المسيحية بلندن سنة ١٩٢٠.

(٣) نصوص قوانين مجمع نيقية المسكوني الأول

القانون الأول

كل من خصاه الأطباء في مرض، أو خصى من البربر، فليستمر في الأكليروس. وأما من خصى نفسه وهو في حال الصحة، وكان معدودا في طغمة الأكليروس فليعزل. ولا يجوز من الآن فصاعدا أن ينتدب أحد من أمثال هؤلاء - والأمر واضح أن الكلام يتعلق بالذين يتحرون هذا الأمر، ويجسرون أن يخصوا ذواتهم وأما الذين خصاهم مواليتهم أو البربر، وكانوا ذوي استحقاق فيقبلهم القانون في الأكليروس.

تعليق

إن الشعور بأن الذي كرس حياته لخدمة الرب يجب أن يكون تاما غير ناقص أو مشوه كان مسيطرًا على الكنيسة قديما. يزايد ذلك هذا البعض القانون الأول الذي وصفه مجمع نيقية المسكوني الأول وما ورد معناه في قوانين الأباء الرسل. فهي تستنكر هذا النوع المشوه من التتوى الذي نشأ عن إساءة فهم قول الرب «لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات، من استطاع أن يقبل فليقبل» (مت ١٩ : ١٢).

وكانت الكنيسة صارمة في تنفيذ هذا القانون - وقد ذكر التاريخ الكنسي حادثة أوريغانوس.

القانون الثاني

بما أنه حدث كثيرا ما يخالف القانون الكنسي، أما من قبل ضرورة بالزام الناس، حتى أن أشخاصا قادمين حديثا إلى الإيمان من السيرة الأممية وموعوظين في مدة يسيرة، يقبلون حالا إلى الحميم الروحي وحالما يعتمدون، ينتدبون للدرجة الأمشية أو الكهنوتية. فلاح لنا أنه واجب أن يمنع أمر مثل هذا فيما بعد أو لأن الموعوظ يحتاج إلى زمن بعد المعمودية إلى اختبار أكثر، كما يتضح من الكتابة الرسولية القائلة: « يجب أن لا

يكون حديث الإيمان (غريبا) لنلا يفتضح فيسقط في عقوبة وفتح أبلّيس»
(اتى ٢ : ٦) وأما من وجد فيه خطيئة مع تمادى الزمان، وأثبت ذلك من
شاهدين أو ثلاثة، فليعزل من رتبته الأكليركية وكل من يخالف ذلك
متجاسرا بوقاحة ضد المجمع العظيم فقد عرض نفسه لخطر السقوط من
الأكليروس.

تعليق

كان من الممنوع على من تعمد حديثا أن يسام لدرجة الأسقفية، أو
القسيسية وهذا ما نصت عليه قوانين الآباء الرسل إذ ليس من أصالة الرأى
أن يصبح حديث الإيمان معلما ومرشدا للآخرين قبل اختبار يحتاج إلى زمن
طويل يؤهله لهذه الدرجة بجدارة، أما عبارة «خطايا نفسية» فقد فسرها
البعض «خطايا بؤيمية» على اعتقاد أن المجمع كان يعنى بنوع خاص خطايا
الجسد وفسرها البعض على أن كل الخطايا هى خطايا نفسية، كما فسرها
البعض على أنها خطيئة الكبرياء التى سقط فيها أبلّيس.

القانون الثالث

أن المجمع العظيم قد نهى بالكلية الأسقف والقس والشماس وكافة
الأكليروس السكنى مع امرأة أجنبية إلا إذا كانت أمه أو أخته أو عمته أو
خالته أو من الأشخاص المنزهين عن كل شبهة.

تعليق

والمعنى أنه لا يجوز لأيه إمراة أن تقيم فى بيت الأسقف أو
القسيس أو الشماس إلا إذا كانت أمه أو أخته أو خالته أو عمته أو من
الأشخاص المنزهين عن كل شبهة.

+ قال القديس اغريغوريوس الثاولوغس: «لا أدرى مع أى فريق
أوصى مساكنوا النساء الأجنبية. هل مع المتزوجين أو مع العزاب أو مع
الفريقين؟»^{١١٩}.

+ وكتب القديس غريغوريوس النيسى «فى البتولية يوبخ الذين
يسكنون معهم النساء ويدعون هذه السكنى أخوية.

+ وقال القديس باسيليوس الكبير: «إن لذة الجسد قد سطت على النسوة الأشقاء والأمهات والبنات بكل نوع من الخطايا كما سطت على أمنون بن داود فاعتدى وأفسد» .

القانون الرابع

يجب أن يقام الأسقف على الأخص، من قبل جميع الذين في البروشية إذا تعذر ذلك لضرورة جازمة، أو لطول مسافة الطريق فمن الواجب أن يجتمع ثلاثة معا، وأن يكون مشتركين معهم بالانتخاب، الذي يقدمونه كتابة وحينئذ تجرى الشرطونية. وأما الصادقة في كل أبروشية فمن حقوق المتروبوليت.

تعليق

قد يبدو لأول وهلة أن هذا القانون يتعارض مع قوانين الآباء الرسل التي تنص على أن الأسقف يرسم من أسقفين أو ثلاثة، أما هذا القانون فيوجب أن يكونوا ثلاثة على أن يوافق الغائبون كتابة. والواقع أنه لا تناقض بين النصين فقانون الرسل يتحدث عن السيامة (ق ٢١) أما هذا القانون فمن الانتخاب ويوجب إلا يتم إلا بحضور ثلاثة أساقفة على الأقل وحصول هؤلاء على موافقة الغائبين كتابة بإعطاء أصواتهم، وإعلان ثقتهم بالثلاثة الذين يشرفون على الانتخاب، أما القيام بالسيامة فهو من حق المتروبوليت الذي يثبت عمل الانتخاب بسيامة المنتخب ومعه اثنان من الأساقفة.

القانون الخامس

أنه بخصوص الذين منعهم من الشركة أساقفة كل أبروشية، سواء كانوا أكليزيكيين أو علمانيين، فليحفظ الرأي حسب القانون الذي يحدد أن الممنوعين من آخرين لا يقبلون من غيرهم، بل ينفصون لئلا يكونوا قد قطعوا، أما لصغر نفس، أو لخصومة أو بسبب كراهية الأسقف لهم، وعليه قد استحسن لإجراء الفحص المناسب. أن يعقد مجمعان في كل أبروشية مرتين في السنة. يجرى فحص مسائل كهذه بإجماع أساقفة الأبروشية

عموما، أما الذين يتضح أنهم مجرمون ضد الأسقف، فليكونوا ممنوعين بحق من الشركة حتى يرى مجمع الأساقفة عموما، اعطاء قرار أكثر رافة بهم أما هذان المجمعان فليعقد أولهما قبل الصوم الأربعيني. لتتقدم الهدية الطاهرة لله. وثانيهما فى فصل الخريف.

تعليق

إن من قطعهم الأساقفة من الشركة يجب ألا يعيدهم إلى الشركة إلا أساقفتهم إلا إذا كان حكم القطع نتيجة ضعف إرادة أو خصومة شخصية أو نحو ذلك، ولكى يتم هذا بصورة قانونية يجب أن يعقد فى الأبراشية مجمعان سنويا الأول قبل الصوم الكبير والثانى فى الخريف.

القانون السادس

فلتحفظ العوائد القديمة التى فى مصر وليبيا والخمس مدن بأن تكون سلطة أسقف الإسكندرية، على هذه جميعها، كما أن لأسقف رومية هذه العادة أيضا. كذلك ليحفظ التقدم للكنائس التى فى أنطاكية وفى سائر الابروشيات وبالأجمال أنه لأمر واضح أنه من يصير أسقفا بدون رأى المتروبوليت فقد حدد المجمع العظيم، أنه لا ينبغى أن يكون أسقفا. وأما إذا خالف أثنان أو ثلاثة لخصام شخص رأى جميع الأساقفة. المطابق للقانون الكنسى. فليعمل بأكثرية الآراء.

تعليق

لأسقف الإسكندرية الرئاسة على مصر وليبيا والمدن الخمس، كما أن لأسقف روما الرئاسة على الكنائس المضوية تحتها. وهكذا لأسقف أنطاكية دون سواه الرئاسة على من هم تحت سلطته.

أن هذا القانون لم يوضع لإنشاء سلطة جديدة أو إقامة نظم حديثة فى الكنيسة، بل وضع لتثبيت عادات قديمة، ويتضح ذلك من فاتحة القانون «لتحفظ العادات القديمة»، ويظهر أنه وضع بصورة خاصة لكنيسة الإسكندرية بسبب ما أثارته من اضطرابات تصرفات ملاتيوس الشاذة

ولصيانة ماجرى الاعتداء عليه من امتيازات ذلك الكرسي الرسولي القديم.
أما القسم الثانى من القانون فيتناول كل المطراتيات ويثبت امتيازاتها
القديمة.

القانون السابع

بما أن العادة والتقليد القديمين قد أمرا بأن يكرم أسقف ايليه
(أورشليم) فلتثبت له الكرامة مع بقاء المقام الذى هو لمدينة المتروبوليتية
محفوظا.

تعليق

«ايليه» هى مدينة أورشليم وقد أطلق عليها هذا الاسم بعد أن أعاد
بناءها «ايبوس اديانوس» ملك الروم فدعيت ايليه باسمه أما مدينة
المتروبوليتية فهى «قيسارية فلسطين» وكانت كنيسة أورشليم فى وقت ما
استغنية لها. وهكذا يحدد القانون بأن حقوق المتروبوليتية تدوم باقية لها وان
كانت «ايليه» قد تميزت منفصلة عنها. وإن أسقفها قد تكرم لأجل آلام
المسيح الخلاصى - فشعور الاحترام لصاحب كرسي المدينة المقدسة هو
الذى حمل أباء هذا المجمع على سن هذا القانون.

القانون الثامن

إن الذين يسمون أنفسهم «أنقياء» حينما يتقدمون إلى الكنيسة
الجامعة الرسولية. قد لاح للمجمع المقدس العظيم. أنه بعد وضع اليد عليهم.
يقيمون فى الاكليروس على هذه الحالة وقبل ذلك كله يجب أن يعترفوا
كتابة. أنهم يتحدثون بالكنيسة الجامعة الرسولية. ويتبعون عقائدها. أى أنهم
يشتركون مع أصحاب الزواج الثانى. ومع الذين يستطون فى الاضطهاد
بحسب الزمان الذى يترتب عليهم. وتحديد الوقت بحيث يكونون متبعين فى
جميع الأحوال عقائد الكنيسة الجامعة. وإن كانوا مشرطين. ووجدوا فى
بلدة ما وخدمهم. فليلبسوا الأسكيم نفسه. أما إذا كان هناك أسقف الكنيسة
الجامعة. وحضر إليه بعضهم فمن الواضح أن لأسقف الكنيسة كرامة أسقف.
ولأسقف المدعويين انقياء كرامة قسيس. إلا إذا رضى الأسقف أن يشاركه

بكرامة الاسم. وأما إذا لم يقبل فليخصص له مقام خورى ايسكوبس أو قس
لئلا يكون أسقفان فى مدينة واحدة.

تعليق

إذا عاد الذين يسمون أنفسهم «انقياء» إلى الكنيسة الجامعة، فليفرض
عليهم أولا الاعتراف بأنهم سيخاطون الذين تزوجوا ثانية، وأنهم سوف
يمنحون الصفح للذين سقطوا. ويلاحظ أن أتباع هذا المذهب إذا عاد أحدهم
إلى الكنيسة الجامعة.

وكان من قبل فى درجة أسقف فيظل فى الرتبة ذاتها إلا إذا كان
فى المدينة من قبل أسقف من الكنيسة الجامعة، فالأسقف الشرعى الذى كان
له هذا الامتياز من قبل يظل هو الأسقف، إذ ليس من الصواب ولا من
العدل أن يقيم أسقفان فى مدينة واحدة، أما الأسقف الذى كان يتبع من قبل
مذهب «الأنقياء» فيكرم بدرجة قس، إلا إذا رضى أسقف المدينة فيشاركة
فى القلب دون ممارستها لسلطة الأسقفية.

القانون التاسع

إن الذين صاروا كهنة بدون فحص، أو أنهم بعد الفحص اعترفوا
بخطاياهم، وبعد اعترافهم تحرك الناس خلافا للقانون، وساموهم فهؤلاء لا
يقبلهم القانون لأن الكنيسة الجامعة تتوخى من لا لوم فيه.

تعليق

كل من رسم فى درجة من الدرجات الكهنوتية بدون فحص يجب أن
يعزل من درجة، إذا ظهر فيما بعد أنه كان مذنباً لأنه من الواضح أن يكون
الأسقف بلا عيب، رجل امرأة واحدة (١ تيمو ٣ : ٢). إن الخطايا التى
يشير إليها هذا القانون التى حائل دون الأرتقاء إلى الكهنوت كاتجديف،
والزيجة الثانية، وإعتناق البدع وعبادة الأصنام والسحر.

يقول البعض كما أن المعمودية تجعل من الشخص إنساناً جديداً هكذا
تمحو السيامة كل الخطايا التى ارتكبها ذلك الشخص قبل سيامته لكن هذا
الرأى لا يتفق مع قوانين المجامع المقدسة.

القانون العاشر

أى رجل من الساقطين يسام اكليركيا سواء كان من تلقاء الجهل به أو بمعرفة من سامه، يجرى عليه ما يأمر به القانون الكنسى وهو القطع.

تعليق

إن من سقط قبلا من الايمان، يجب أن يسقط من درجة الكهنوتية التى رسم عليها أكان من سامه على علم بخطيئته، أو لم يعلم بها.

ولم يذكر القانون عقوبة الأسقف الذى يقدم عن معرفة على سيامة كهذه. فإنه لا يجوز على كل حال سيامة أحد ممن سقطوا فى الإلحاد حتى بعد اتمامهم فروض التوبة. لأن الكنيسة إنما تختار للدرجات الكهنوتية من هم بلا عيب دون سواهم.

القانون الحادى عشر

قد لاح للمجمع أن يعامل بالشفقة كل الساقطين لغير ضرورة أو دون أن تسلب منهم مقتنياتهم أو بلا خطر، أو ما أشبه ذلك، مما كان يجرى على عهد ليكينوس المغتصب وأن كان غير أهل للشفقة، أى أن الذين يندمون ندامة حقيقية، يجب أن يقضوا ثلاث سنين مع السامعين، ويركعوا سبع سنين، ويشتركوا سنتين مع الشعب فى الصلوات دون أن يتقدموا إلى مناولة الأسرار الطاهرة.

تعليق

كل الساقطين بغير إكراه، وأن كانوا لا يستحقون التساهل معهم، يجب أن يعاملوا ببعض الرأفة، ويجب أن يبقوا تحت التأديبات الكنسية إثنى عشرة سنة قبل تناولهم من الأسرار المقدسة.

القانون الثانى عشر

إن الذين دعوا من لدن النعمة، وأظهروا الأقدام الأول، ثم طرحوا المناطق، وعادوا إلى قينهم كالكلاب، حتى أن البعض منهم بذلوا فضة وهدايا

ليعودوا إلى الجندية، فهؤلاء يترتب عليهم، بعد تمتيتهم مدة الثلاث سنين مع السامعين، أن يركعوا عشر سنن، وعلاوة على كل هذا، يجب فحص ميولهم ونوع توبتهم، فالذين يظهرون رجوعهم بالخوف والدموع والصبر وأعمال الصلاح فعلا لا صورة، فمن الواجب متى أتموا زمان الاستماع المحدود أن يشتركوا في الصلوات. ومن ثم يتاح للأسقف أن ينظر في أمرهم بأكثر شفقة. أما الذين سلكوا بعدم اكتراث وظنوا أن دخولهم إلى الكنيسة كاف لرجوعهم. ولو كان صوريا فليتموا حتما الزمان المحدد.

تعليق

يجب مراقبة كل شخص للتحقق من نوع ندامته، والتائب الذي يبدى غيره وإخلاصا في إتمام ما فرض عليه من تأديبات كنسية، ومن واجبات الأسقف أن يتلطف في معاملته ولا يظل قاسيا لا يكثرث بتوبة الخطاه الذين يرجعون إلى حضن الكنيسة الجامعة.

القانون الثالث عشر

يجب أن يعامل المحتضرون بموجب الناموس القديم القانوني. بحيث أن المحتضر لا يعدم الزاد الأخير الضروري. غير أنه إذا الذي يأس من الحياة، قد حظى بالشركة ثم عد بين الأحياء. ينبغي أن يقف في الصلاة فقط مع المشتركين وعلى الإطلاق كائن من كان محتضرا، وطلب أن يحظى بالشركة، فيجب على الأسقف أن يناوله بتفحص واختبار.

تعليق

دعى سر التناول «الزاد الأخير» لأن المؤمنين في الأجيال الأولى كانوا يتطلعون إلى التناول من الأسرار المقدسة كمكافأة على الكمال المسيحي. والختم الأخير للرجاء والخلاص ولينتقلوا من هذا العالم برجاء صالح.

القانون الرابع عشر

قد لاح للمجمع المقدس العظيم بأن الذين منقطعوا من الموعوظين، يقضون ثلاث سنين فقط مع السامعين. وبعد ذلك يصلون مع الموعوظين.

تعليق

كان الشعب فى الماضى ينقسمون إلى ثلاثة صفوف وهم:
الموعوظون والتائبون والمؤمنون.

ويظهر من نص القانون أن الموعوظين كانوا ينقسمون إلى قسمين:

الأول: الذين سمعوا كلمة الله ولديهم الرغبة أن يصيروا مسيحين
ولكنهم لم يطلبوا بعد أن يتعمدوا وهم «السامعين».

الثانى: وهم الذين قضوا مدة طويلة فى سماع البشارة وأظهروا
رغبتهم فى قبولهم الأستبارة وهم «المستحقون» وهكذا إذا سقط موعوظ
فليكن سامعا ثلاث سنوات ثم يعود للصلاة مع الموعوظين.

القانون الخامس عشر

أنه بسبب التشويش العظيم والمنازعات الحاصلة. قد لاج بأن ينتزع
بالكلية العادة التى جرت فى بعض الأماكن. خلافا للقانون الرسمى بحيث لا
ينتقل أسقف أو قس ولا شماس. من مدينة إلى مدينة. وإذا باشر أحد ذلك
بعد تحديد المجمع المقدس العظيم أو تحرى لنفسه أمرا كهذا فليبلغ
مشروعه بالكلية. ويرجع ذلك الأسقف أو القس أو الشماس إلى الكنيسة
التى سيم عليها.

تعليق

إن العلاقة بين الأكليركى وكنيسة التى سيم عليها لخدمتها. تشبه
عقد زواج مقدس سرى بينهما مما لا يجوز أى انفصال عنها أو استبدالها
باخرى وفى سنة ٢٤١ جدد مجمع انطاكية فى قانونه الحادى والعشرين هذا
المنع الذى صدر فى مجمع نيقية. ونظرا لتعدد المخالفات التى من هذا
النوع الأمر الذى دعى القديس غريغوريوس إلى القول: «إن هذه الشريعة
صارت فعلا كأنها ملغاه» فقد تصدر المجمع لهذه الظاهرة بحزم كما وارد
فى هذا القانون.

القانون السادس عشر

إن القسوس والشمامسة وسائر المعدودين فى الطغمة الأكليريكية الذين يتجولون دون أن يضعوا مخافة الله نصب عيونهم، ولجهلهم القانون الكنسى يغادرون كنيستهم الخاصة، يجب أن لا يقبلوا فى كنيسة أخرى على الإطلاق، بل يلزمون كل الالتزام أن يرجعوا إلى أماكنهم، وإن أصروا على موقفهم يمنعون من الشركة. وإذا تجاسر أحد أن يختطف شخصا مختصا بغيره، ويسميه فى كنيسته دون رضى أسقفه الخاص، الذى غادره الشخص المشار إليه فى القانون، فلتكن هذه السيامة ملغاة.

تعليق

القسوس والشمامسة الذين يهجرون كنائسهم لا يجوز قبولهم فى كنيسة أخرى، بل يجب أن يعودوا إلى رعاياهم. وإذا قام أسقف بسيامة شخص ينتمى إلى أبروشيه أخرى بدون رضى أسقفه فسيامته باطلة - وقد ورد مثل هذا النص فى قوانين الآباء الرسل.

القانون السابع عشر

بما أن كثيرين يسعون وراء الطمع التبيح والريح الخسيس ناسين النص الإلهى القائل: «وفضتة لم يعطها بالربا» (مز ١٤ : ٥) فيقرضون أموالا طالبين عشر المائة ربا. لذلك قد حكم المجمع المقدس بأن كل أكليريكى يفعل مثل ذلك، بعد صدور هذا الحد. ولو بقصد المعيشة فليخلع وليكن غريبا عن القانون.

تعليق

كل أنواع الربا محرمة على رجال الأكليروس مهما كانت الظروف والذى يقبل الربا بعد صدور هذا القانون يسقط من درجته وقد ورد هذا المنع فى قوانين الآباء الرسل.

القانون الثامن عشر

قد بلغ علم المجمع المقدس العظيم، بأن فى بعض المدن والأماكن

يقوم الشمامسة بمناولة القربان للقسوس. وذلك مالم يسلم به قانون ولا عادة اصلا. وأن الذين لم يمتلكوا سلطانا على التقدمة، يناولون جسد المسيح للذين يقدمونه، كما عرف أن بعض الشمامسة يتناولون القربان قبل الأساقفة فليبطل هذا كله ولتقم الشمامسة فى حدودهم. عارفين ذواتهم، بأنهم خدام الأسقف وأنهم أدنى من القسوس، ويتناول القربان حسب رتبته بعد القسوس، على أن يناولهم الأسقف أو القس بل ولا يجوز للشمامسة أن يجلسوا فيما بين القسوس، لأن حدوث هذا الأمر هو واقع بخلاف القانون والترتيب، فكل من لا يريد الخضوع وأيضا بعد صدور هذه الحدود. فليكف عن خدمة الشموسية.

تعليق

يجب أن يبقى الشمامسة ضمن حدودهم، فلا يجوز لهم أن يناولوا سر الشكر للقسوس، ولا أن يلمسوا الجسد المقدس، ولا أن يجلسوا حيث يجلس القسوس لأن هذا كله مخالف للنظام والقانون.

القانون التاسع عشر

قد حدد المجمع أن يعاد بدون تردد عماد الذين تبعوا هرطقة بولس السميساطى، ثم يلجأون إلى الكنيسة الجامعة، وإذا كان البعض قد احصلا فى الأكليريوس سابقا، وظهروا بلا عيب ولا لوم، يجب أن يساموا من أسقف الكنيسة الجامعة، بعد أن تتم معموديتهم. وأن وجدوا بعد الفحص، غير مستحقين يجب أن يقطعوا. وكذلك ينبغى أن يحفظ هذا الرسم بالشمامات المعدودات فى الأسكيم بما أنه ليس لهن شرطونية، بل هن معدودات من أعوام على كل حال.

تعليق

كان من سميساط الواقعة بين النهرين بقرب الفرات ودعى بهذا الاسم نسبته إليها ورسم أسقفا على انطاكية سنة ٣٦٠م بعد وفاة ديمتريانوس - وقد جدف على الثالوث القدوس ناكرا اقنومى الابن والروح القدس زاعما أن الله مع كلمته واحد كما أن الإنسان مع كلمته واحد. وكان البوليسيون كما

يقول القديس اثناسيوس يذكرون اسم الآب والابن والروح القدس فى اتمام
سر المعمودية. ولكنهم لم يكونوا يستعملون هذه الكلمات بمعناها الحقيقية
ولذلك اعتبر المجمع والقديس اثناسيوس ان عمادهم باطل.

أما الشمامسة اللواتى شردن وبما أنهن لم ينلن سيامة فيعاملن كالعوام.

القانون العشرون

بما أن البعض، يخنون ركبتهن فى يوم الأحد، وفى أيام الخماسين
فقد لاح للمجمع المقدس، حفظا للرسوم جميعها، فى كل مكان، أن تؤدى
الصلوات لله وقوفاً.

تعليق

جرت العادة منذ أقدم الأزمنة أن يقف الشعب أثناء الصلاة أيام
الآحاد وفى أيام الخماسين. ويعلق القديس اغسطينوس على هذه العادة بقوله:
«أن الداعى لذلك هو الاحتفال بقيامة ربنا وإعلان الراحة والفرح بسبب انه
أقامنا معه».

(٤) قوانين المجمع الصحيحة والمزورة

”ووضعو بعد ذلك القوانين، وهم

عشرون قانوناً (١) ...»

ساويرس بن المقفع

رأينا فى الفصل السابق. أن مجمع نيقية المسكونى قد وضع عشرين قانوناً لسياسة الكنيسة. وافق عليها الآباء بلا إستثناء. ولكن بعد وضع هذه القوانين بما يقرب من مائة عام. وإذا بكنيسة روما تدعى أن عددها ٨٤ قانوناً.!!

وهى لا تدعى هذا جذافاً. إنما لكى تستفيد من بعض القوانين المزورة فى إثبات رئاسة أسقفهم على الكنيسة جمعاء ... فلقد أثبتوا فى القانون رقم ٢٢ ما نصه: «أمروا أن تكون البطارقة فى جميع الدنيا. أربعة لا غير مثل كتبة الأنجيل. ويكون الرئيس منهم صاحب كرسى بطرس برومية ...» كما دونوا فى القانون رقم ٤٤ ما نصه «كما أن البطيريك أمره وسلطانه على ما تحت يده. كذلك لصاحب رومية سلطاناً على سائر البطارقة ...»

فعلوا هذا إشباعاً لرغباتهم. وهم لا يدرون أن مثل هذا التزوير لا يمكن أن يثبت أمام أحكام التاريخ القاسية.

متى ظهرت ألعوبة روما؟!!

لقد ظهرت ألعايب أسقف روما وتزويره فى قوانين مجمع نيقية المسكونى عندما انعقد مجمع قرطاجنة عام ٤١٨م - يفصل لنا ذلك الأنبا كيرلس مقار^(٢) بطيريك الأقباط الكاثوليك السابق فى كتابه «الوضع الإلهى فى تأسيس الكنيسة» فيقول: «اقترح القديس أغسطينوس أن يجتمع مجمع

(١) راجع كتابه عن «المجامع» المطبوع بباريس عام ١٩١١م ص ٢٩٦ - ٢٢

(٢) كان بطيريكاً للأقباط الكاثوليك ثم عاد إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ووضع كتابه هذا الذى فند فيه بدع الكنيسة الغربية.

كبير أفريقي مكون من ٢١٧ أبا في قرطاجنة ليفصل في قضية
البيلاجيوسيين. فاجتمع في أوائل شهر مايو سنة ٤١٨م وأرسل أسقف روما
زوسيموس نوابه: وهم الأسقف فوستينوس والقسان فيلبس وأسلوس.

وكان رئيس أساقفة أفريقيا رئيسا لهذا المجمع، فأمر أن يبدأ المجمع
أعماله بقراءة قوانين المجمع النيقاوى المسكونى فاعترضه فوستينوس نائب
أسقف روما قائلا: إن المجمع يجب أن يبدأ أعماله بها يحمله هو من
تعليمات.

وبعد أخذ ورد طويلين وافق الآباء على الاطلاع على رسالة أسقف
روما التى تحتوى على تعليماته ... وأطلع المجمع على تلك الرسالة
فالفها منطوية على بنود أربعة: يشير البند الأول منها إلى حق البابوات فى
قبول استئناف قضايا الأساقفة وذلك بمقتضى القوانين رقم ٢ و ٤ وه من
مجمع نيقية ... ويشير ثالث هذه البنود إلى قضايا الكهنة والشمامسة
ووجوب استئنافها أمام مجمع الأساقفة الجاورين، وذلك بمقتضى قوانين
مجمع نيقية أيضا، وأقرب الأساقفة لكرسى أفريقيا، هم أساقفة إيطاليا ولا
سيا روما!

غير أن الآباء الـ ٢١٧ عندما سمعوا هذه الدعاوى أخذتهم الدهشة،
وصرخوا كلهم بصوت واحد قائلا: إن نسخ مجمع نيقية التى بين أيدينا
ليست بها مثل هذه القوانين.

وأخيرا قرر المجمع إيفاد القس أيونشسيوس إلى الإسكندرية،
والشمامس مارسيل إلى القسطنطينية، وذهب ثالث إلى أنطاكية للاطلاع هناك
على قوانين مجمع نيقية الأصلية.

هذا وقد أثبت المجمع أن جميع النسخ اللاتينية لمجمع نيقية
الموجودة بقرطاجنة خالية تماما من كل هذه البنود. ونصحوا أسقف رومية
أن يوفد من قبله من يتحقق ذلك من النسخ الأصلية، الموجودة بالكراسى
الرسولية الشرقية.

وعاد رسل المجمع بعد اطلاعهم على النسخ الأصلية للقوانين

المحفوظة لدى البابا كيرلس الأسكندري والأسقف ايتكوس القسطنطيني
والبطريرك الأنطاكي ولكنهم لم يجدوا فيها أثرا لما إدعاه أسقف روما في
رسالته!!

وعندئذ أرسل مجمع أفريقية برئاسة أوريليوس رسالة مجمعية إلى
أسقف روما قال فيها:

«التذكر قداستكم أن استئناف قضايا الكهنة والأساقفة والشمامسة
مخالف للنظام العام، وأنه لا يوجد قانون ينقض ما هو متبع في كنيسة
أفريقيا، فضلا عن أن قرارات نيقية صريحة في إحالة الكهنة والأساقفة
أنفسهم إلى رؤساء الأساقفة، ولقد حكم آباء نيقية حكما صريحا أن لا
يفصل في القضايا إلا حيث نشأت لأن نعمة الروح القدس إنما هي حالة في
كل إبروشية تلك النعمة التي تجعل أحبار السيد المسيح يفحصون القضايا
بكل دقة وينشدون لواء العدل في كل حين

وهذا وإذا رأى المحكوم عليه أنه ظلم في المحكمة الأولى، فله أن
يلجأ إلى مجامع إبروشية بل إلى المجمع المسكوني عند الاقتضاء.

فلا يأخذن أحدا الغرور فيقول إن الله يلهم العدل في الحكم شخصا
معينا، ويضن به آلاف الأخبار المجتمعين في المجمع.

أما ما ورد برسالتكم التي حملها إلينا شريكنا في الأسقفية
فوستينوس - كانه من قوانين مجمع نيقية - بم نجد له أثرا في النسخ
الرسمية لهذا المجمع. تلك النسخ التي استلمناها من الكلي القداسة كيرلس
أسقف الأسكندرية ومن جزيل الاحترام اتيكوس حبر القسطنطينية! (راجع
مجموعة لاييه ٢ مجلد ٢).

وصور القوانين المزورة!

إن القوانين المزورة التي يدعى الغربيون أنها قوانين المجمع
المسكوني الأول هي في الواقع قوانين مجمع مكاني عقد في مريديكا سنة
٢٤٧ ولا صلة لها بجمع نيقية إطلاقا!!

قال الأنبا كيرلس مقار فى كتابه: الوضع الإلهى فى تأسيس الكنيسة ما نصه: «لما اراد زوسيموس بابا روما ان يقيم للأفريقين الدليل على ما لديه من الحق فى قبول قضايا أساقفة أفريقيا وكهنتها أطلق على مجمع سرديكا اسم مجمع نيقية». ولكن ذلك لم يجد نفعاً لأن كنيسة أفريقيا بعد أن تأكدت من هذا التزوير، كتبت إلى البابا سلسطينوس - وهو ثانى بابوات روما بعد زوسيموس - رسالة مجمعية غاية فى الشدة حطمت فيها الغطرسية الرومانية التى كانت قد أخذت فى الظهور يومئذ. وقد نفت هذه الرسالة نفياً باتاً كل سلطة يدعيها أسقف روما للتدخل فى قضايا كهنة أفريقيا»

وجاء فى كتاب تاريخ الكنيسة لموسيم ما يؤيد ما نحن بصده قال: «إن الكنيسة القديمة لم تسلم إلا بالعشرين قانونا النيقاوية ... نعم إن أساقفة روما اجتهدوا فى القرن الخامس أن يجروا بعض قوانين مجمع سرديكا كقوانين مجمع نيقية فقاومهم عند ذلك أساقفة أفريقيا، وأرسلوا إلى بطاركة الاسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية يطلبون نسخاً كاملة لكل القوانين النيقاوية المعروفة عندهم فكان فحوى الجواب أن كنيسة الروم القسطنطينية لم تقبل إلا هذه العشرين قانونا (أنظر أعمال مجمع قرطاجنة السادس عام ٤١٩).

ولكن فى القرن السادس عشر أتى من الأسكندرية إلى روما بنسخة عربية تحتوى على ثمانين قانونا من جملتها هذه العشرين، فترجمت حالا وطبعت فحصل أولاً ريب ولكن فى برهة وجيزة اقتنع كل العلماء بأن الستين قانونا الزائدة لم تكن من الأصل النيقاوى.

بطلان القوانين المزورة منطقياً

إن ثمة نظرة فاحصة لمجموعة القوانين المزورة التى تتمسك بها الكنيسة الغربية كافية لأن ترينا بطلانها! ... لقد ذكر فى بداية هذا الفصل أن الغربيين قد زوروا فى قوانين نيقية ليثبتوا بعض إدعاءاتهم الكاذبة، غير أن هذا التزوير الفاضح قد شهد عليهم لا معهم!

أولا: يقولون فى القانون رقم ٢٧ ما نصه: «لا يجب أن يكون فى الدنيا إلا أربع بطريركيات إذ ليس فيها إلا أربع جهات أصلية، وأربع أناجيل، وتكون البطريركية الأولى فى روما كرسى القديس بطرس، والثانية فى الاسكندرية كرسى القديس مرقس الأنجيلي والثانية فى أنطاكية كرسى القديس بطرس أيضا، والرابعة فى أفسس كرسى القديس يوحنا الأنجيلي، وقد نقلت هذه الأخيرة إلى القسطنطينية».

ونحن إذ نعرض لهذا القانون ونرى أنه باطل للأسباب الآتية:

١ - ذكر فى هذا القانون أنه كانت هناك بطريركية فى أفسس، وهذه لم يسمع بها أحد ولم يذكرها التاريخ إطلاقا!!

٢ - إن كلمة «بطريك» و«بطريركيات» لم تظهر إطلاقا إلا بعد المجمع الخلكيدونى (أى فى القرن الخامس) أما فى مجمع نيقية فلم تكن هناك سوى كلمتي «أسقف» و«أسقفيات»!

٣ - لو أن آباء نيقية هم الذين وضعوا هذا القانون، لما أغفلوا ذكر الأسقفية الأولى فى الكنيسة المسيحية ألا وهى «أسقفية أورشليم» التى رأسها يعقوب الرسول وذكرت مرارا فى الصلوات التى دونها الرسل.

ثانيا: جاء فى القانون رقم ٤٢ من قوانينهم الباطلة ما نصه: «والحبش فلا يبترك عليهم بطريك من علمانهم ولا باختيار منهم أنفسهم لأن بطركهم إنما يكون من تحت يد صاحب كرسى الاسكندرية، وهو الذى ينبغى أن يصلح عليهم جاثليقا الذى هو من دون البطريرك ومن قبله، فإذا بطرك عليهم هذا المذكور باسم جاثليق، فليس له أن يرسم مطارنة كما يرسمهم البطارقة لأنه إنما يكرم باسم البطريركية من غير أن يكون له سلطان ذلك، وإن عرض أن يجتمع فيه سينودس بأرض الروم وحضرهم هذا الحبشى فليجلس فى المجلس الثامن»

وفى هذا القانون تنظيم للعلاقة بين الكنيسة الحبشية وأما كنيسة الاسكندرية، على أن هذا القانون لا يمكن أن يكون صادرا من مجمع نيقية لأن التاريخ يشهد أن الحبشة لم تخضع لكرسى الاسكندرية إلا عندما رسم

«الأنبا سلامة» أستقفا لها فى عهد القديس أثناسيوس الرسولى عام ٣٢٠م أى بعد انتهاء مجمع نيقية بخمس سنوات على الأقل!!

ولعل فى ذلك أبلغ دليل على بطلان قوانين رومه ... !!

ثالثا: ذكر فى القانون رقم ٤٤ من مجموعتيهم ما يأتى: «ينظر البطريرك فى كل عمل وأمر يعمل به مطارنته وأساقفته. فإن وجد فيها شيئا على غير ما ينبغى فليغيره ويعمل بها يراه لأنه أبو جميعهم، وكما أن للبطريرك أمره وسلطانه على من تحت يده كذلك لصاحب كرسي رومة سلطان على سائر البطارقة، فإن الأول مثل بطرس فيما كان له من السلطان على جميع رؤساء النصرانية وجماعة أهلها لأنه خليفة المسيح ربنا على شعبه وكنائسه.

ولإظهار بطلان هذا القانون أيضا نقول:

١ - يتمسك الغربيون بهذا القانون المزور ليثبتوا به سلطه أسقف روما على بقية الكنائس ونسوا أن هذا يناقض كل التناقض القوانين رقم ٤، ٥، ٦ من قوانين نيقية الصحيحة التى لا يزالون متمسكين بها، فكيف يمكننا أن نوافق بين هذه المتناقضات؟! ألا يثبت ذلك أن قانونهم المزعوم لا صلة له بمجمع نيقية الذى ساوى بقوانينه أساقفة الكنائس الرسولية جميعا؟!!

٢ - وما قولهم فى قانون (٢٢ مجموعة رسطب) من قوانين الرسل الأطهار الذى ينص على أن: «أساقفة كل أقليم يجب أن يعرفوا من هو الأول منهم فيدعوه لهم أنه رأس ولا يفعلوا شيئا إلا برأى المتقدم»!! ألا يرون فى قوانين الرسل هذه ما يدحض قوانينهم المزعومة؟!!

٣ - على أنهم يشبهون - فى قانونهم الباطل هذا - سلطة أسقف روما على بقية الأساقفة بسلطة بطرس الرسول على بقية التلاميذ! وفى ذلك ما يكفى لتقضى إدانهم، فبطرس لم يكن سوى أحد التلاميذ - له ما لهم وعليه ما عليهم.

قال الأنبا كيرلس مقار البطريرك الكاثوليكي: «إن القانون رقم ٤٤

بقوله أن سلطة البابا على البطارقة شبيهة بتلك التي كانت للقديس بطرس على الرسل. ينفى كل سلطان للبابا على الأساقفة. «أذ لم يكن للقديس بطرس سلطانا على الرسل بل زميلا لهم».

ولو فرضنا جدلا أن هناك سلطانا لبطرس الرسول، فلماذا تنفرد به كنيسة روما ولا تأخذه كنيسة أنطاكية التي أسسها نفس الرسول وأقام لها أسقفا؟! إذا كان هذا راجع إلى أن بطرس قد مات في روما فينبغي بالأحرى أن يكون لكرسى أورشليم المقام الأول والأوحد لأن فيها صلب رب المجد يسوع المسيح.

رابعاً: كما أن أبلغ دليل على زيف وبطلان قوانين روما المنسوبة خطأ للمجمع النيقاوى هو ما نراه فيها من تناقض غريب وتكرار ومعيب:

١ - فبينما ينص القانون رقم ١٦ مثلاً على الامتناع عن الربا نراهم يكررون هذا فى القانون رقم ٥٦ من مجموعتهم الباطلة! وهذا لا يمكن أن يصدر عن هيئة واحدة!

٢ - وبينما ينص القانون رقم ٥ على اجتماع الأساقفة مرتين فى كل عام، ينص قانونهم رقم ٤٦ على اجتماعتهم دفعة واحدة.

بطلان القوانين المزورة تاريخياً

لعل فيما دوناه سابقاً ما يكفى لإثبات صحة القوانين العشرين فقط لجمع نيقية وبطلان ما عداها. وها نحن نثبت هنا أقوال المؤرخين كبرهان آخر على صحة ما نقول:

أولاً: قال الأنبا كيرلس مقار الكاثوليكي فى كتابه: «الوضع الإلهي فى تأسيس الكنيسة» مخاطباً الرومان ما نصه: «أما فيما يختص بنسبة الـ ٨٤ قانوناً إلى آباء نيقية فأظنك لا تجسر عليه لأن المسيحية تشهد فى ذلك العهد بصوت واحد بأن المجمع المسكونى لم يسن إلا عشرين قانوناً لم تنزل موجودة باللغة اليونانية ومنقولة بأمانة فى مجموعة لاييه» (١).

ثانيا: جاء فى تاريخ الكنيسة المترجم عن الانجيزية والمطبوع بأورشليم عام ١٨٩٢م ص ١٧٦ ما نصه: «وقد وضع المجمع عشرين قانونا فى نظام الكنيسة وتأديبها، منها أنه يجب عقد مجمعين محلين فى كل مقاطعة سنويا وأن يصادق الميتروبوليت على انتخاب الأسقف قبل تقليده وأن تجرى الرسامة من ثلاثة أساقفة على الأقل ... الخ

ثالثا: وفى كتاب (كنز العباد الثميز فى أخبار القديسين) تأليف مكسيموس مظلوم بطريرك مجلد الكاثوليك مجلد ٢ ص ٢٨ ما نصه: «قد تودى بالتنام مجمع مسكونى عام ٢٢٥ فى مدينة نيقية حيث التأم فيه أساقفة الكنيسة الجامعة شرقا وغربا ... وفى هذا المجمع قد حرمت تجاديف أريوس وأتباعه وتأليف قانون الايمان المدعو بالنيقاوى، وبعد ذلك حدد هذا السينودس إلتزام وضع عيد الفصح السنوى فى كل عام ورتب عشرين قانونا فيها يختص بالتهذيب الكنسى».

رابعا: وجاء فى كتاب Dictionary of Christian Antiquities v,2 P 1391 للدكتور وليم سميث والأستاذ شتهام مجلد ٢ ص ١٢٩١ تحت كلمة نيقية Nicaea ما نصه: «لقد تم الاتفاق على عشرين قانونا للسير بموجبها خلصت من الجدل وسلمت من الاختلاف، موثوق بها»

خامسا: وكتب العلامة دين ستانلى Dean Stanley فى كتابه: محاضرات فى تاريخ الكنيسة الشرقية Lectures Hitsory the Eastern Church يقول: «إلى هنا كان المجمع قد أتم مهماته وفرغ من أعماله ... أما قانون الايمان والعشرون مرسوما فسطرت فى مجلد ووقع عليها ثانيا جميع الأساقفة»

دفع اعتراض الغربيون

تعترض الكنيسة الغربية - رغم كثرة الاسانيد السابقة - بأعترض واحد، معتقدة أنه يؤيد وجهة نظرها، فتقول: «إن بعض القوانين المزورة ال ٨٤ مدونة فى كتاب القوانين (المجموع الصفوى) لابن العسال الكاتب القبطى».

ونحن دفعا لهذا الاعتراض نقول:

أولا: إن كتاب المجموع الصفوى يعتبر كموسوعة قانونية، دون فيها كاتبها كل ما وصلت اليه يده من قوانين صحيحة ومزورة.

ثانيا: على انه لم يترك المسألة دون إيضاح كاف، فقد ميز القوانين الصحيحة من غيرها ووضع لكل منها علامة خاصة، واليك ما جاء فى مقدمة الكتاب المذكور خاصا بما نحن بصدده: «قوانين المجمع الخامس وهو أول المجامع الكبار المسكونية اجتمعوا بنيقية سنة ٢٢٥ م المتجسد، اجتمعوا بسبب كفر أريوس فحاجه الأب الكسندروس بطريرك الاسكندرية وواقته المجمع على قطعه ونفيه وكتبوا كتابا فيه قوانين الأمانة المستقيمة ووضعوا فى الأحكام قوانين كثيرة، وفى هذا الكتاب جزآن: أحدهما عدته عشرون قانونا متفق عليه وعلامته (نيق) والآخر عنى بإخراجه الملكية والنسطورية وعدته فى النسخ الملكية ٨٤ قانونا والنسخة التى بيد الملكية فيها زوائد تخصهم وعلامته (نيقية) (١)

ولعلنا قد لمسنا الآن كيف فرق الكتاب المذكور بين القوانين الصحيحة والمزورة وكيف رمز للأولى بالكلمة (نيق) بينما رمز للثانية بكلمة (نيقية) فضلا عن أنه قد نسب القوانين المزورة إلى الملكية والنسطورية، وفى ذلك ما يكفى لدحض هذا الاعتراض.

ثالثا: ولكى ندرك أن الكتاب المعترض عليه هو كموسوعة قانونية جمعت بين الصحيح والباطل نذكر أنه قد أورد قوانين الرسل الخاصة بالملكية والنسطورية أيضا ولكنه جريا على عادة قد ميزها عن القوانين الصحيحة فرمز للأولى بكلمة (رسطا) بينما أشار إلى الثانية المقبولة لدى كنيسة القبطية بعلامة (رسطب، رسطج).

رابعا: على أننا نود أن نشير إلى أن هناك فرقا بين وجود القوانين المزورة عندنا، وبين قبولها! ... وفى ذلك يقول الأنبا كيرلس

(١) راجع كتاب القوانين لابن العسال طبعة ١٩٠٨ م ص ٤ نسخة مخطوطة تاريخها سنة

مقار في كتابه «الوضع الإلهي» السابق ذكره ما نصه: «لقد قلت إن هذه القوانين موجودة عندنا، وأردت أن تستنتج من ذلك القول إننا لهذا السبب نقدمها تقديسا ونجلها إجلالا! فهل كل ما يوجد بين أيدينا هو كذلك مقدس وجليل؟ ألا يجزنا هذا المنطق المضحك إلى تقديس الأناجيل المزورة بما أنها بين أيدينا وأنها تحل من الأسماء الرسولية ما راق واضعها أن يصدروها به؟ ألا نشعر بأن مثل هذا الأستنتاج من البلاهة بمكان؟ إعلم أن آباءنا الذين نبذوا الأناجيل المزورة نبذ النواة هم أنفسهم الذين نبذوا القوانين النيقاوية المزورة قائلين: إن الكنيسة لم تعرف للآباء الـ ٣١٨ غير عشرين قانونا فقط!!».

(٥) نصوص مجمع القسطنطينية المسكونى الثانى

القانون الأول:

ان الآباء القديسين الملتزمين فى القسطنطينية قد حددوا أن لا يجاوز أحد أمانة الآباء الثلاثة والثمانية عشر الذين اجتمعوا فى نيقية البشينة بل تبقى تلك الأمانة ثابتة مؤيدة حقيقية. وأن تلغى كل هرطقة سيئة. وعلى الخصوص هرطقة أتباع أونوميوس وهم اصحاب أوركيوس، وهرطقة النصف الأريوسية، وهم محاربو الروح، وهرطقة أتباع سابليوس، وهرطقة أتباع مركلوس، وهرطقة أتباع فوتينوس، وهرطقة أتباع ابولليناريوس

تعليق:

إنعتقد هذا المجمع ضد بدعة مقدونيوس والمشاركين له فى رأيه هؤلاء كانوا يعتقدون بأن الروح القدس «مخلوق» وليس «اله» ولا مساو للدين فى الجوهر. هؤلاء يطلق عليهم القانون هرطقة النصف الأريوسية لأنهم يشاركون الهرطقة الأريوسية مناصفة لكون الأريوسيون يعتقدون بأن الابن والروح هما مخلوقان وأن جوهرهما غير جوهر الآب. وإما «محاربوا الروح» فكانوا يرون فى الابن رأيا صحيحا. وأما الروح القدس فكانوا يجدفون عليه بزعمهم انه «مخلوق» وغريب عن اللاهوت وكانوا يسمون «نصف أريوسية» أيضا.

هذا المجمع المسكونى الثانى قد أثبت بهذا القانون «الإيمان المستقيم» الذى نادى به آباء المجمع المسكونى الأول ولعن كل هرطقة وعلى الأخص أتباع:-

١ - انوميوس: كان من بلاد غلاطية، وكان أسقفا، وهرطقته أشد قبحا من هرطقة أريوس إذ كان يعتقد بأن الابن متغير. وإنه عبد، وغير شبيه للآب كليه - كان يعمد من يؤمن بمذهبه بغضبة واحدة منكسا رأسه إلى أسفل وقدميه إلى أعلى.

٢ - أودكسيوس: شارك انوميوس فى هرطقته - ولما صار أسقفا للقسطنطينية أقام انوميوس أسقفا على كيزيكوس وكانت هرطقتهما بأن الابن والروح ليس لهما مشابة للأب فى الجوهر البتة.

٣ - سابليوس: كان من ليبيا وصار أسقفا على بطولومايس فى البنطابوليس. كان يعتقد بأن الثلاثة أقانيم هم «أقنوم واحد» وزعم أن الثالوث هو أقنوم مثلث الأسماء تارة ظهر كأب وتارة كأبن وتارة كروح قدس متغير الصورة ومتشكل تارة بصورة ما، وتارة بصورة أخرى غيرها.

٤ - مركلوس: كان من انكيرا التى فى بلاد غلاطية وصار أسقفا عليها. كان يعتقد بصحة أقوال سابيلويوس.

٥ - فوتينيوس: كان من سيرميوس وصار أسقف عليها وتبع بدعة بولس السيساطى الذى أنكر الثالوث القدوس، وكان يسمى الله روحا خالقا الكل، وأما فى «الكلمة» فكان يرى أنه كلمة لفظية وأمر ما الإلهى «خادم» الله فى ابداع الكون مثل اله صناعية، وأما المسيح فكان يكرز إنه إنسان «مجرد» قد إقتبل كلمة الله ليست جوهرية بل لفظية وإنه أخذ ابتداء وجوده من العذراء مريم.

٦ - أبوليناريوس: كان أسقف لادوقية وكان يقول إن ابن الله أخذ جسدا متنفسا من والدة الإله مريم القديسة إلا أنه خال من عقل لأن اللاهوت كاف عوضا عن العقل وبذلك أنكر إنه «إنسان كامل» وكان يعلم فقط بطبيعة واحدة فى المخلص وهكذا أعلن لأباء المجمع فى هذا النص التمسك بدستور أيمان مجمع نيقية مع رفض كل البدع والتعاليم الغربية عنه.

القانون الثانى :-

لا يسمح للأساقفة أن يسوسوا الكنائس التى هى خارج إداراتهم بل بحسب القوانين:

١ - يجب على أسقف الأسكندرية أن يدبر أمور مصر فقط مع حفظ التقدم لكنيسة الانطاكيين حسب نص قوانين مجمع نيقية.

٢ - ويجب على الأساقفة الأسويين أن يسوموا آسيا فقط، وأساقفة تراكيا شنون تراكيا فقط. ولا يسوغ للأساقفة أن يقوموا بسياسات أو إجراء أية أمور كنسية أخرى دون أن يدعوا لذلك. هذا مع حفظ الذى سبق وضعه بخصوص ادارة الأحكام. لأنه واضح أن مجمع كل إبراشية يقوم بتدبير شئونها. ويتولى الحكم فيها كما تحدد فى مجمع نيقية. أما شنون كنائس الله الواقعة فى الأهم البربرية فيجب أن تأسس حسب عادة الآباء الجارية.

تعليق:-

راجع قوانين مجمع نيقية المسكونى الأول رقم ٦، ٧. وفى هذا القانون أعاد الآباء تحديد مناطق النفوذ.

القانون الثالث:

ليكن لأسقف القسطنطينية الكرامة الأولى بعد أسقف روما لكونها روما الجديدة.

تعليق:

يبدوا أن آباء المجمع كانوا يسعون لكسب رضاء الأباطرة ولذا فقد أثبتوا فى هذا القانون على تقدم كرسي القسطنطينية رغم حادثته عن كرسي الاسكندرية الذى جاهد أبأوه الأبطال فى مسيل الذود عن الإيمان، والذي كان له المقام الأول بين الأسقفيات جميعا.

أما البابا تيموثاؤس الاسكندري فكان يرى أن أساقفته لأنه ليس ثمة ضرورة لوضع هذا القانون للأسباب الآتية:-

أولاً:- لأنه مبرز لاقحام الكراسى الدينية فى الرفعة المدنية!!!

ثانياً:- لأن مجمع نيقية المسكونى الذى تصدى لتحديد مناطق النفوذ للكراسى الرسولية لم يدون فى قوانينه ما يثبت تقدم أحد الكراسى فى الكرامة - على سواه بل جعلها فى مرتبة واحدة.

ثالثا: - أضف إلى ذلك أنه لم يكن فى القوانين السابقة ما يمنح لكرسى روما «الكرامة الأولى» حتى يستساغ هذا القانون الذى يعطى لكرسى القسطنطينية الكرامة الثانية بعدها، ولهذا فقد احتج مع أساقفته احتجاجا صارخا على وضع هذا النص ثم انسحبوا من المجمع غاضبين.

القانون الرابع:-

بخصوص مكسيموس الكينيكوس «أى الكلبى» والتشويش الذى صار بسببه فى القسطنطينية لا يعتبر أسقفا كما أن من تشرطن منه مقلد درجته، ولا يعتبر من الأكليريوس إذ أن ما أحدثه قد صار باطلا.

تعليق:-

هذا القانون خاص بمكسيموس وإسقاطه من درجته فقد سعى للجلوس على كرسى أسقفية القسطنطينية بغير حق.

وقد ذكر التاريخ أن مكسيموس كان مصرية فيلسوفا «كلبيا» ومثل هؤلاء الفلاسفة كانوا يسمون «كليون» لأجل وقاحتهم وعدم حشمتهم. وقد تقدم للأب اغريغوريوس الثاولوغوس كموعوظ ثم نال سر العهاد المقدس وصار من رجال الأكليريوس ثم سعى بشوق أن يصبح بطريرك على كرسى القسطنطينية ثم حاول بعض الأساقفة سيامته ولكن المؤمنين طردوهم من الكنيسة فمضوا إلى بيت رجل يسمى «خولايروس» وهنا ساموه بخلاف القوانين الكنسية. وهكذا أبطل هذا المجمع سيامته وقرر أن مكسيموس صار أسقف بهذه السيامة الباطلة ولا يعتبر أسقف البتة لأنه سيم بخلاف الشريعة. ولا الذين سامهم فى أى درجة من درجات الكهنوت لا تعتبر سيامتهم صحيحة ولأنه اتبع بدعة أبوليناريوس الذى لعنه المجمع هكذا وقد ذكره الثاولوغس فى ميمر من ميامره.

القانون الخامس:-

بخصوص ما تم فى الغرب، نقبل أيضا أولئك الذين فى أنطاكيا المعترفن بلاهوت واحد للأب والابن والروح القدس.

تعليق: -

القانون الخامس والسابع من هذا المجمع ينظم ما ينبغي اتخاذه عند رجوع الهراطقة أو اتباعهم إلى الإيمان الأرثوذكسى.

القانون السادس: -

بما أن كثيرين يفكرون فى أن يشوشوا النظام الكنسى وينتصوه، فيختلفون تهما باطلة على الأساقفة الأرثوذكسيين القائمين على شئون الكنائس. وليس لهم من قصد سوى تدنيس شرف الكهنوت، ويقتلوا سلامة الشعوب. فلذا رأى مجمع الأساقفة الملتزمين فى القسطنطينية، ألا تقبل اتهامات المدعين دون فحص، وأن التهم الموجهة ضد القائمين على سياسة الكنائس، لا تقبل من الكل، ولا ترفض من الكل، فإذا كان لأحد دعوى خاصة على الأسقف لكونه ظلمه أو إغتصب منه شيئا بدون وجه حق، ففى مثل هذه الدعوى لا ينظر إلى شخص المدعى ولا إلى مذهبه لأن ضمير الأسقف يجب أن يكون حرا فى كل حال، فالمدعى المتظلم ينال حقوقه مهما كان مذهبه.

أما إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى الأسقف «كنسية» فحينئذ يجب امتحان الأشخاص المدعين، فلا يحق للمبتدعين أن يقيموا دعاوى على الأساقف الأرثوذكسيين من أجل أمور كنسية، ونقصد هنا بالمبتدعين الذى أشهر فصلهم من الكنيسة قديما، والذين بعد ذلك فرزوا من قبلنا، ولا للمعترفين بالإيمان تظاهرا حال كونهم منشقين، ويعقدون اجتماعات ضد أساقفتنا، ولا للمحكوم عليهم من أجل أخاء كنسية، أو المطرودين أو المقطوعين من الشركة، سواء أكانوا إكلييريكيين أو من العوام، إذ لا يحق لهم إقامة دعوى على الأسقف قبل أن يبرأوا من الجرائم المنسوبة إليهم.

أما الذين ليسوا بمبتدعين، ولا مقطوعين من الشركة، ولا محكوم عليهم، ولا منسوبوا إليهم بعض زلات، فإذا كان لبعض هؤلاء دعوى كنسية على الأسقف، فإن هؤلاء يأمرهم المجمع المقدس أن يقيموا أمام أساقفة الأبراشية، وهؤلاء يجب عليهم أن يحققوا فى الجرائم المنسوبة إلى المدعى

عليه، وإذا اتفق أن هؤلاء الأساقفة لم يتمكنوا من إصلاح الجرائم المنسوبة إليه، فحينئذ يجب رفع الأمر إلى مجمع أعلى منهم أعنى إلى جميع أساقفة تلك الأبراشية، ولا تقبل الدعوى إلا إذا تعهد المدعون كتابة بأنهم يقبلون بطيب خاطر نفس العقوبة المحددة لجريمة الأسقف المدعى عليه إذا برئت ساحته.

هذا، وأن اذدرى أحد بالحدود الموضحة آنفا، وتجاوز أن يزعم الذات الملكية، أو المحاكم العالمية، أو أن يقلق مجمعا مسكونيا، محتقرا مجمع أساقفة الأبراشية، فمثل هذا لا تقبل قطعا دعواه لأنه أهان القوانين وأفسد النظام الكنسى.

تعليق: -

وضع هذا القانون ليحمى الأساقفة وبقية الكهنة من الدعاوى الكيدية والشكاوى المغرضة التى يحركها الشيطان الذى لا يفتر من أن يدنس الظنون فى الناس الصالحين بواسطة اتهامات باطلة وبالأكثر ضد الأساقفة الأرثوذكسين.

وقد فرق القانون بين من له دعوى تختص بحقوق مالية قبل الأسقف سواء أكان من المؤمنين أو من غير المؤمنين فله أن يقيم دعواه ليثبت حقوقه فينالها لأن من واجب الأسقف أن يوفى ما عليه ويبرىء ذمته.

أما إذا كانت الدعوى تتعلق بأخطاء كنسية إرتكبها الأسقف فقد رسم النص القانونى شروط قبول دعواه، والمحكمة المختصة بنظرها إلى أن يتم الحكم فى دعواه فى صالحه أو فى غير صالحه.

القانون السابع: -

أنا نقبل أهل البدع الآتين إلى الأرثوذكسية، وإلى حزب المخلصين حسب السنة المفروضة «فالأريوسيون، والمدونيون، والسبتيون، الذين يسمون أنفسهم أنقياء» والأربع عشريون، والأرعانيون والأبوليناريون.

هؤلاء نقبلهم بعد أن يقدموا صكوكا. وينبذوا كل بدعة تخالف إيمان الكنيسة المقدسة الجامعة.

ويجب على هؤلاء أن يمسخوا «بالميرون المقدس» في الجبهة والعينين والأنف والفم والأذنين. وعند مسحهم يقال «ختم موهبة الروح القدس». وكذلك الأفنوميون المعمودون بغطسة واحدة. والمونتينيون أى الفريحيبو، والسابلوسيوس الذين يعلمون بأن الآب والابن أقنوم واحد، ويقولون أمورا غيرها مكرومة.

وسائر البدع الأخرى الكثيرة العدد هنا ولا سيما القادمون من بلاط غلاطية فجميع الذين يريدون الانضمام إلى الأرثوذكسية من هؤلاء نقبلهم كالأمم في اليوم الأول نجعلهم مسيحيين. وفي الثانى موعوظين وفي الثالث نتلو عليهم الأمانة بعد أن ووجوهم ننخف في أذانهم ثلاث مرات ثم نعظهم. ثم ندعهم في الكنيسة لسباع الكتب الإلهية ثم نعدمهم.

تعليق:-

سبق أن شرحنا في القانون الأول من هذا الجمع بعض هذه الهرطقات من أتباع أريوس ومكدونيوس أبوللنياريوس ونواطس الذين يسمون أنفسهم «أنقياء» وهنا نورد تفسيراً لمعتقدات بعض هؤلاء الهرطقة الذين ورد ذكرهم في هذا القانون:-

١ - السبتيون: هم أتباع سبتىوس الذى كان يهوديا وإعتنق المسيحية ورسم قسا من مركيانوس أسقف النفايين فى القسطنطينية، إلا أنه بعد أن تنصر ظل متمسكا ببعض العادات اليهودية، فكان يعيد النصح مع اليهود بغير ما أمر به مجمع نيقية المسكونى الأول، وظل يقدر يوم السبت ولذلك دعى «سبتىوس» وهؤلاء أيضا.

٢ - شماليين: لأنهم كانوا يرذلون اليد اليسرى ويرفضون أن ينالوا بها شيئا.

٣ - النفايون: نسبة إلى «نفايوس» قسم كنيسة روما الذى

كان يرفض توبة من جحد الإيمان إيمان الاضطهادات، كما كان يرفض أن يشترك مع الذين يتزوجون زيجة ثانية وكان يعلم بأن الخطيئة التي ترتكب بعد المعمودية لا تغفر.

٤ - الأربع عشريون: وهم الذين يعيدون عيد الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر القمري، وفي أى يوم من أيام السبوع كيفما اتفق، مهملين ضرورة وقوع عيد الفصح فى يوم أحد وهؤلاء يسمون أيضا.

٥ - الأربعاءون: لقيامهم بصوم يومى الأربعاء والجمعة بعد احتفالهم بعيد القيامة المجيد.

٦ - أتباع أفنوميوس: وهم كما ذكرنا الذين يعمدون بنغطة واحدة إذ كان يحمل أرجلهم إلى فوق ورؤوسهم إلى أسفل ويقول: «أعمدك يا فلان باسم الآب الغير مخلوق والابن المخلوق والروح القدس المخلوق من الابن المخلوق» وقد نفاه الملك تاودوسيوس فأقام فى المنفى حتى مات.

٧ - أتباع منطافس: كان يسمى نفسه «المعزى» وكان يوحى بنبوءات كاذبة بواسطة امرأته بسيكلا ومكسيميليا وكان يعلم بالطلاق.

٨ - أتباع سابليوس: الذى كان يعلم كما سبق وذكرنا بأن الآب هو نفسه الابن وهو نفسه الروح القدس وأنها ثلاثة أسماء لاقنوم واحد كما أن الإنسان «جسد ونفس وروح» وكان سابيلليوس أسقف على بطولومايوس.

وكان على هؤلاء الهرطقة جميعا إذا أرادوا أن تقبلهم الكنيسة أن يقدموا صكوكا مدون بها قانون الإيمان المستقيم.

(٦) القوانين الكنسية التي سنّها مجمع أفسس المسكوني المقدس

وضع هذا المجمع ثمانية قوانين لنظام الكنيسة كان آخرها حفظ الحق على قدم المساواة لكل متروبوليت وعدم جواز السطو على أبراشية الغير ونشبت نصوص هذه القوانين:

القانون الأول:

من حيث أنه قد وجب على الذين تخلفوا عن المجمع المقدس لأجل علة ما سواء كانت كناسية أو جسدانية، ألا يجهلوا المراسيم الموضوعية فيه، لهذا نحيط قدامتهم ومودتهم علما أن كان متروبوليت الأبروشية قد عصى على المجمع المسكوني المقدس وإنحاز إلى مجمع العصيان (١) أو أنه بعد ذلك ينحازو إليه، أو أنه وافق على رأى كلاستيوس لكونه منذ الآن قد طرح ونفى من كل شركة كنسية، من قبل المجمع وهو معدوم العمل عاطلا، بل يفوز المجمع أساقفة الأبراشية والمطارنة الذين خولهم المستقيمى الرأى أمر إسقاطه كلية من درجة الأسقفية أيضا.

تعليق:

يطرد أى متروبوليت مخرج مجعته. وانضم أو سينضم إلى كلاستيوس celestius وفى هذا القانون تبلغ للغائبين عن المجمع بإسقاط وقطع يوحنا أسقف أنطاكيا، وثيودوريتس أسقف مدينة كيروس، وإيباس أسقف الرها، والأساقفة الثلاثين الذين إنحازوا إليهم من درجاتهم الكهنوتية.

فقد حدث إنه بعد أن قطع المجمع نسطور، حضر إلى أفسس يوحنا أسقف أنطاكيا ومعه ثيودوريس أسقف مدينة كيروس، وإيباس أسقف الرها وآخرون غيرهم ولكون قطع نسطور صار فى غيابهم، طعن يوحنا فى قرار المجمع وتناول على البابا كيرلس بابا الاسكندرية ورئيس المجمع

(١) أى المجمع الذى عقده يوحنا الأنطاكى مع النسطورة.

فقطعه بدون أى وجه حق، كما قطع ممنون أسقف أفسس، وأما ثيودورتيس فصنف إثني عشر حرما يناقض بها الاثنى عشر حرما التى وضعها البابا كيرلس.

هذا وقد أسقط المجمع الحرم الخاطيء والمتحيز لنسطور الذى أوقعه يوحنا على البابا كيرلس ومن معه، وأما يوحنا الثلاثون الأساقفة قد حرمهم المجمع المقدس، وجعلهم غرباء على كل شركة كنسية، لكونهم تمسكوا بمعتقدات كالامتيوس التى تنادى بهرطقة نسطور، أما يوحنا ومن معه فقد عقدوا مجمعا مع الناطرة وصفه المجمع المقدس فى هذا النص «بمجمع العصيان».

القانون الثانى :-

وأما إن كان البعض من أساقفة الأبراشية قد تأخر عن المجمع المقدس، وإنحاز إلى ذوى العصيان، أو أنه عزم على أن ينحاز إليهم أو أنه بعد أن وقع بخط يده على قطع نسطوريوس وحرمه، رجع أيضا إلى جماعة العصيان، فلما لاح للمجمع المقدس أن مثل هؤلاء يستطون من درجتهم الكهنوتية بالكلية.

تعليق:

ليعزل كل أسقف يوافق على آراء نسطور الكفرية، أن مؤتمر العصيان الذى عقده يوحنا كان مؤلفا من أصدقاء نسطور ولذلك ساندوه فى هرطقته.

القانون الثالث:

إذا كان بعض الأكليركيين الذين فى كل مدينة وبلدة، قد منعهم نسطوريون ومشايعوه من الكهنوت لأجل إستقامة رأيهم، فنحن قد حكمنا بالعدل بأن مثل هؤلاء يتمتعوا برتبتهم الخاصة، ونأمر عموما لأهل الأكليروس الذين يعتقدون إعتقاد المجمع المسكونى القويم ألا يخضعوا للأساقفة العصاة، الذين إفترقوا منفصلين عنه بأى وجه من الوجوه.

تعليق:

وضع المجمع هذا القانون لأن نسطور حينما كان بطريركا للتسطنطينية قطع عددا من الأكليروس من درجاتهم لأنهم لم يوافقوه على مرطقتهم، وحاز حذوه الأساقفة الذين كانوا يشايعوه في أبرشياتهم لذلك رأى المجمع أنه من العدل أن يعودوا إلى وظائفهم الكهنوتية، كما يعلن القانون بصفة عامة الأكليريكيين المستقيمي الرأي بصورة عامة يجب ألا يخضعوا مهما كان الأمر للأساقفة العصاة.

القانون الرابع:

إن كان قوم الأكليروس يعصون ويتجاسرون على أن يعتنقوا تعاليم مذهب نسطوريوس وكالستوس، أو أن يستميلوا الشعب لاعتناق هذه التعاليم فهؤلاء يعتبرون مقطوعين بحسب حكم المجمع المقدس العالى.

تعليق:

أى رجل من رجال الأكليروس يتبع تعاليم وضلال بدعة نسطوريوس أو كالاستيوس يسقط من درجته •

القانون الخامس:-

أن الذين حكم عليهم المجمع المقدس أو شجبوا من أساقفتهم لأجل أعمال ممنوعة وقد حاول نسطوريوس ومن كان على مذهبه أن يمنحهم الشركة فى الدرجة الكهنوتية بناء على عدم إكترائهم بشيء، فهؤلاء قضينا عليهم عدلا ألا يستفيدوا من ذلك بل يلبثوا مقطوعين.

تعليق:

لم يكن من الأمور النادرة أن يلجأ المحكوم عليهم بتقصاص كنسى بسبب أخطائهم إلى سلطة أخرى ترحب بهم وتعيد إليهم كرامتهم الأمر الذى أحدث اضطرابا فى تطبيق القانون الكنسى.

القانون السادس:

ونظير ذلك إذا وجد شخص يعلم بخلاف ما وضعه المجمع المنعقد في أفسس بأمر من الأمور، فقد حدد المجمع المقدس بأنه إن كان مثل هذا إكليريكيا فليخلع من الكهنوت وأن كان عاميا فليفرز.

تعليق:

ذكر أحد المؤرخين أن إقدام مجمع أفسس على وضع هذا القانون يدل على جرأة فائقة لا يمكن أن يدرك قدر منزلتها إلا إذا أدركنا مقدار نفوذ السلطة الامبراطورية في ذلك العصر في كل الشئون الكنسية وأنه عندما سن المجمع هذا القانون كان من الصعوبة البالغة أن يتنبأ أحد، فيما إذا كان الامبراطور سيقف إلى جانب مجمع القديس كيرلس بابا الاسكندرية أو سيؤيد مؤتمر يوحنا الأنطاكي.

القانون السابع:

بعد تلاوة «قانون الإيمان» قد حدد المجمع المقدس أنه لا يسوغ لأحد أن يتلو ويكتب أو أن يؤلف إيمانا آخر غير الإيمان الذي حدده الآباء القديسون الملتزمون في مجمع نيقية المسكونى الأول بالروح القدس. وأن الذين يتجاسرون على أن يؤلفوا لإيمانا آخر أو يتلوه أو يقدموه للرغبة في العودة إلى معرفة الحق من الوثنيين أو من اليهود أو من المتحيرين إلى أية هرطقة كانت فليفصلوا من أسقفيتهم إذا كانوا أساقفة وليجردوا من درجاتهم إن كانوا إكليريكين وليفرزوا إن كانوا من العوام.

وإذا اشتهر قوم سواء أكانوا أساقفة أو إكليريكين أو عاميين بأنهم يعتقدون أو يعلمون عن تجسد ابن الله الوحيد طبقا للتأليف الذى وضعه القس خارسيوس والذي يحتوى على معتقدان نسطوريوس الملتوية والمضللة. فليكونوا تحت حكم هذا المجمع المقدس المسكونى، وذلك بأن يفصل الأسقف من أسقفية مقطوعا، ويجرد الإكليريكى من درجته ويفرز العامى كما أسلفنا.

تعليق:

ملخص هذا القانون أن أى أسقف يضع إيماناً غير الإيمان الذى صاغه المجمع النيفاوى يصبح غريباً على الكنيسة وإذا كان عامياً فليقطع من الشركة ويطرح خارجاً.

كان فى كنيسة فلادلفيا قس اسمه «خاريسوس» علم أن بعض المبتدعين الأربعة عشرين تركوا بدعتهم. وأرادوا أن يستنبروا بنور الإيمان القويم. فنهضوا من حفرة. ووقعوا فى حفرة أخرى منها. لأنهم قبلوا بطريق الغش والخداع صاغوا دستور إيمان مزور ثان عن تجسد ابن الله الوحيد مطابقاً لتجديف نسطوريوس المبتدع وقد قدم خاريسوس المشار إليه صورة من هذا الإيمان المزور فما كان من المجمع المقدس المسكونى فى أفسس بعد تلاوته إلا أن أصدر هذا النص القاطع بالعودة إلى الصيغة المعتمدة من مجمع نيقية المسكونى الأول دون مساس بأى حرف فيها حفظاً عليها من أى تعليم مخالف.

القانون الثامن:

إن خان ريجينوس Reginus المشارك لنا فى الأسقفية الوادى لله وزنون Zeno والفاجروس Etragrius الوادين لله أسقفى أبروشية قبرص اللذين معن أخبرونا بأمر يحدث بخلاف الشرائع الكنسية وقوانين الرسل القديسين فلذلك من حيث أن الأسقام العمومية قد تحتاج إلى علاج أعظم لكونها مؤدية إلى ضرر أعظم فإن كان لم يسبق قط أن أسقف مدينة أنطاكية يجرى الرطونيات الكائنة فى قبرص، كما أوضح ذلك الرجال الوريين الذين قدموا إلى المجمع المقدس كتابة وشفاهاً، فليكن لرؤساء وكنائس قبرص المقدسة عدم التشويش والاعتصاب حسب قوانين الآباء الأبرار والعادة القديمة، وهم يشرطونون الأساقفة بذواتهم الكلى ورعهم بذواتهم، وهذا الأمر نفسه فليحفظ فى بقية الأبروشيات التى فى كل مكان، فلا يستولى أحد الأساقفة الوادين لله على أبروشية أخرى لم تكن من الأصل تابعة له أو لأسلافه، بل إذا كان أحد قد تجرأ واستولى على أبروشية ما، وجعلها

تحت طاعته باغتصاب فليردها لكى لا تتجاوز قوانين الآباء ولا يدخل روح تشامخ سلطة عالمية متخذة زى خدمة كهنوتية، ولا نغند رويدا رويدا الحرية التى وهبها الله إيانا بدم يسوع المسيح محرر البشر ومعتقهم، لذا لاح للمجمع المسكونى المقدس بأن نسلم لكل أبروشية حقوقها التى لها منذ زمان خالصة من الإغتصاب بحسب السنة الجارية منذ القديم. وليكن مآذونا لكل ميتروبوليت بأنه يتخذ الأدلة والوثائق التى تسنده، وتؤيد حقه. ومن يورد أمرا مخالفا لما حدده هذا المجمع المقدس فلا يعمل به ولا يقبل بالكلية.

تعليق:

ليحفظ حقوق كل أبروشية سالمة من كل إعتداء وأى محاولة لاحداث شىء لهذه الحقوق لا تجدى نفعا.

ويظهر من فحوى هذا القانون أن يوحنا أستق أنطاكيا وهو السبب الذى دعا المجمع إلى وضع قوانينه الستة السابقة قام بمخالفة كنيسته أخرى جهلت انبجمع على إصدار هذا الحكم، إذ أنه إدعى لنفسه الحق فى سيامة أساقفة لجزيرة قبرص خلافا للعهد المتبع فأصدر المجمع حكمه الوارد أعلاه على أثر عريضة قدمها إليه أساقفة قبرص.

كانت قبرص إداريا خاضعة لدولة إنطاكية وكان يرسل إليها حاكما عسكريا من قبله، فرأى أستق أنطاكيا أن يتبع نظام الإدارة المدنى وأخذ يبسط سلطته الروحية على قبرص بسيامة أساقفة مخالفا بذلك قوانين الآباء الرسل وهذا ما حمل ريجينيوس رئيس أساقفة قسطنطينية ورفيقه إلى رفع دعواهم أمام مجمع أفسس فأصدر هذا القانون مستندا على العادات القديمة وقوانين الآباء الرسل والمجامع فى أن متروبوليت كل أستقفة مستقلة يجب أن تحفظ له حقوقه وإمтиاراته وإذا إغتصب أحدهم أبروشية فيجب عليه أن يعيد ما إغتصبه لأصحابه.

(٧) المجموع الصفوى لابن العسال كمرجع قانونى

أولا - أولاد العسال:

أولاد العسال هم أفراد أسرة اشتهرت من الناحيتين الكنسية والدينوية. نبغوا فى القرن الثالث عشر الميلادى، وعاصروا من باباوات الإمبراطورية: الأنبا يوانس السادس (٧٤)، والأنبا أثناسيوس الثالث (٧٦)، وكان ذلك فى عهد الدولة الأيوبية الإسلامية فى مصر، وكانت لهم مراكزهم فى الدولة كما كانوا أراخنة فى الكنيسة تدخلوا أحيانا فى مجريات أمورها، وقد خلفوا لنا مؤلفات عديدة فى اللاهوت والعقيدة واللغة القبطية.

اختلف البعض فى أصلهم، وأحاط بتاريخهم شىء من الغبوض، وقد كتب الأيغومانيوس فيلوثينوس إبراهيم رسالة عنهم سنة ١٨٨٦م قال فيها إنهم ينحدرون من أصل قبطى، وقيل إنهم من سدمنت بالوجه القبطى ويمتتون بصلّة قرابة للتديس العالم القس بطرس الدمنتى.

وأشهر أعضاء هذه الأسرة ثلاثة هم: الشيخ الصفى أبو الفضائل ابن العسال، وأخوه الشيخ الأسعد، والشيخ الفاضل مؤتمن الدولة أبو اسحق بن العسال. وقد كتب هذا الأخير - أبو اسحق - كتابا فى قوانين الكنيسة. ولكن ليس هذا الكتاب هو هدفنا الآن، إنما الهدف هو كتاب القوانين - المشهور باسم (المجمع الصفوى) نسبة إلى الشيخ الصفى بن العسال. وهو كتاب مهيب فى القوانين، سنتأوله الآن بالشرح، وقد وضع له الشيخ الصفى مختصرا أسماه «كفاية المبتدئين فى علم القوانين».

ثانيا - المجمع الصفوى:

وكتاب المجمع الصفوى يشتمل على قسمين:

أ - القسم الأول: يشتمل ٢٢ بابا وهو الأهم، ويختص بأمور كنسية: يتحدث فيها عن الكنيسة، ودرجات الأكليروس، والرهبة، والعماد، والقداس، والقربان، والعبادة من الصوم إلى صلاة، ونصائح للعلمانيين.

ب - أما القسم الثانى: فهو من نفس الحجم تقريبا، ويشمل الأبواب الباقية (من ٢٢ إلى ٥١) يختص بالمعاملات، وأهم ما فيه الموضوعات الخاصة بالزواج والطلاق، أما الباقي فيتعرض لمعاملات مهمة عديدة كالبيع والإيجار والقرض، والرهن، والضمان، والوصية، والميراث، والشركة... الخ، وبعض موضوعات إجتماعية كالأكل والملابس والصنائع وعقوبات عن خطايا كالزنا والسرقة والقتل.

يهنأ في هذا القسم الجزء الخاص بالأحوال الشخصية، أما الجزء الضخم الخاص بالمعاملات المالية وعقوبات الجزاء فقد حلت محله قوانين الدولة، وابن العسال نفسه لم يرجع فيه إلى قوانين كنسية، وإنما اعتمد فى غالبية أن لم يكن فى جميعه على «قوانين الملوك» التى وضعها أباطرة الرومان وبالأخص ما عرف منها باسم «التطليسات».

وقد نشر المجموع الصفوى حديثا عن نسخ خطية، واهتم بذلك شخصان: أحدهما مرقس جرجس الذى نشره بدون تعليق أو شرح، والثانى هو جرجس فيلوثينوس عوض الذى اهتم فى نشره المجموع الصفوى سنة ١٩٠٨م بوضع تعليقات وهوامش كثيرة بعضها مطول، لفت النظر فيها إلى بعض القوانين المزورة، ونقد بعض القوانين وبالأخص ما يتعلق بالزواج، وكتب تذييلات مطولة لبعض الموضوعات مثل الأبواب الخاصة بالزواج، والأساقفة، والصلاة، والليتورجيات، وترتيب العشاء الربانى، والخمير، والفطير، كما أورد فى مقدمة كتابه الرسالة التى كتبها القبط فيلوثينوس إبراهيم عن أولاد العسال ومؤلفاتهم.

وقد ترجم «المجمع الصفوى» إلى الحبشية فى القرن السادس، ودعى قانون الملوك «فتح بخشت» وطبقوه فى أمور الكنيسة والدولة معا، ولا يزال معمولاً به حتى الآن.

ثالثا - المصادر القانونية للمجموع الصفوى:

اعتمد ابن العسال على كل المجموعات القانونية التى صادفها سواء منها الصحيح أو المزور:

أ - ففي قوانين الرسل: اعتمد على المجموعة القبطية المعترف بها التي تشمل ١٢٧ قانونا وهي فى كتابين أحدهما يشمل ٧١ قانونا وجعل له ابن العسال رمزا (رسطب)، والثانى يشمل ٥٦ قانونا وجعل له رمز (رسطج)، كما اعتمد على المجموعة التي تشمل ٨٢ قانونا وهي التي أخرجها الروم، ومع أن هذه المجموعة عبارة عن نفس الكتاب الثانى من المجموعة القبطية تقريبا مع إختلاف فى الترقيم، ومع أن ابن العسال اعترف فى مقدمته بأنه «أخرجها إلى العربية الملكية والنسطورية» إلا أنه اعتمد عليها كذلك، وجعل لها رمزا (رسطا) أى أنه وضعها فى الترقيم قبل اختصار رسل، و (ط) مقتبسة من اسم اكليمنطس الذى أرسل معه الرسل هذه القوانين وحروف أ، ب، ج هى ترقيم الكتاب أى الكتاب الأول أو الثانى أو الثالث، واعتمد ابن العسال كذلك على مجموعة أخرى منسوبة للرسل وسماها، قوانين «علية صهيون» وتشمل ٣٠ قانونا!! ومع اعتراف ابن العسال فى مقدمته بأن هذه القوانين «عنى باخراجها إلى العربية الملكية والنسطورية»، إلا أنه اعتمدها وجعل لها رمز (ع) اختصار «علية»، ووضعها فى مقدمة مصادره. وقد اعتذر عن هذه وعن مثيلتها (رسطا) بأنها «ثابتة عند السريان اليعاقبة»! واعتمد أيضا على رسالة مزورة منسوبة إلى القديس بطرس الرسول قيل إنه أرسلها إلى تلميذه أكلمنطس، ورمزها (بط)، كما اعتمد على قوانين أبوليدس، ورمزها (بدس).

ب - وفى قوانين المجامع المسكونية: اعتمد فقط على قوانين مجمع نيقية، ورمز للعشرين قانونا المعتمدة بالرمز (نيق)، ولكنه بالإضافة إلى هذا اعتمد أيضا ال ٨٤ قانونا المزورة المنسوبة إلى نيقية، وجعل لها رمز (نيقية) ليميزها عن القوانين النيقاوية السليمة، فعل ذلك مع أنه يعرف أن هذه القوانين - حسب ما ورد فى مقدمته «أخرجها الملكية والنسطورية»! ولكنه اعتذر بنفس الأعذار السابقة، بأنها «ثابتة عند اليعاقبة السريان»، وأضاف أنها «كثيرة الفوائد»!!

ج - أما من جهة قوانين المجامع الإقليمية: فقد اعتمد

على قوانين مجمع أنقرا وجعل رمزه (أنقرا)، وعلى قوانين مجمع قيسارية الجديدة، ولكنه أسماه قرطاجنه وجعل له الرمز (قطج)، ولسنا ندرى سببا لهذا اللبس والتغيير فى الأسماء، وبالأخص لأنه يوجد مجمع آخر اسمه مجمع قرطاجنة عقد فى سنة ٤١٩م وسبقه مجمع آخر عقد أيضا فى قرطاجنه سنة ٢٥٧م برئاسة القديس كبريانوس بخصوص معمودية الهراطقة، وهذه التسمية الخاطئة جعلت ابن العسال يتجاهل أيضا هذين المجمعين اللذين عقدا فى قرطاجنه ولا يشير إلى شىء من قوانينها! اعتمد أيضا على قوانين مجمع غنغرا وأسماء غنجرا ورمزه (عج)، ومجمع انطاكية ورمزه (طك)، ومجمع اللاذقية (لاودكية) ورمزه (دق)، ومجمع سرديقية ورمزه (سdq).

د - أما قوانين الآباء: فقد اعتمد كثيرا على قوانين القديس باسيليوس، سواء منها القوانين الكنسية الـ ١٠٦ التى جعل رمزها (بس) أو القوانين النسكية التى جعل رمزها (نس)، وقال إنه أخذ قليلا من قوانين ديونسيوس ورمزه (د) وأغريغوريوس (لعله غريغوريوس أسقف نيقص) ورمزه (غر)، ويوحنا ذهبى الفم ورمزه (ح)، وتيموثاوس (يقصد البابا تيموثينوس الإسكندرى ٢٢) ورمزه (طيم)، واخرسطوذولوس (البابا الاسكندرى) ورمزه (خرسطا).

هـ - قوانين الملوك: اعتبرها ابن العسال مرجعا قانونيا. وقال إنها أربعة كتب: الأول منها يعرف باسم «التطليسات» وعلامته (طس)، والثانى علامته (مك) والثالث علامته (مج)، والرابع علامته (مد)، وقد اعتمد ابن العسال اعتمادا شبه كلى على قوانين الملوك فى القسم الثانى من كتابه، الخاص بالمعاملات، كما اعتمد عليها فى القسم الأول أيضا.

رابعا: مؤخذات على ابن العسال فى مصادره القانونى واستخدامه لها:

أ - يؤخذ عليه أولا أنه جمع قوانين مزورة كثيرة إلى جوار السليمة المعتمدة فهو من هذه الناحية كان مجرد جامع لا ناقدا، ولم تكن له صفة العالم الذى يفحص المعلومات ويدرسها ويحللها، ويقدم السليم منها فقط

للناس. ومن القوانين المزورة التى أعتمد عليها ابن العسال: قوانين عليّة صهيون، رسالة بطرس إلى أكليمنضس، القوانين الـ ٨٤ المنسوبة زورا إلى مجمع نيقية. وهذه الأخيرة هى أشد خطرا من الكل، وقد أخذ عنها ابن العسال من غير فحص، فوقع فى أخطاء بشعة سنعرض لها فى حينها. وليس عذرا يعتذر به قوله إنها وجدت عند السريان اليعاقبة، إذ أن وجودها عندهم كقوانين معتمدة - هو أمر خاطىء، كان يجوز له - كعالم - أن ينبههم إليه لكى يتلافوه، أو على الأقل يتحاشاه، لا أن يقع هو فى نفس الخطأ ويعتمد ما اعتمدوه، على الرغم من أن محتويات هذه القوانين تدل على بطلانها. لا سيما وأنه يعرف أن الذين أخرجوها هم الملكيون والناسطرة!

ومما يزيد خطأ ابن العسال خطورة فى هذا الأمر، أنه أعتمد على هذه القوانين المزورة وحدها فى بعض المعلومات الهامة، دون أن يكون لديه ما يسندها من نصوص قانونية أخرى متفق عليها من الكل كما سيأتى. فمثلا قوانينه بخصوص البطارقة كلها من نيقية المزورة، وكذلك القوانين الخاصة بالوكيل على أموال الكنيسة، وبعض نقط فى باب الزواج. فمثلا فى الزواج بطرف غير مؤمن، ذكر الأتى: «للرجل المؤمن أن يتزوج من غير المؤمنات بشرط دخول الزوجة فى الإيمان. أما النساء المؤمنات فلا يتزوجن الرجال الخارجين عن الإيمان لنأى ينقلوهن إلى مذاهبهم ويخرجوهن عن الإيمان. (نيقية ٥٧). وكل امرأة تتزوج رجلا غير مؤمن تخرج من الجماعة. وإن تاب واختلعت منه، تقبل كمن يرجع عن كفره، وبعد التبرر الواجب تخطل بالمؤمنين وتعطى القربان (نيقية ٧٢). وكل مؤمن يزوج أخته أو أخته بغير إرادتها ولا علمها بمن لا يؤمن، فليخرج من الجماعة ويمنع من مخالطة المؤمنين. أما هى فلا. فإن تاب وخلعها، فليفرض عليه من التوبة بقدر جرمه وما يحتمله ويصفح عنه (نيقية ٧٢)». موضوع خطير كهذا، لا يذكر فيه سوى ثلاثة قوانين مزورة! دون أن يناقشها، ودون أن يضع إلى جوارها ما ورد فى الكتاب المقدس وفى تفسير الآباء وفى القوانين الكنسية الأخرى. وأما يترك الأمر هكذا! ومن أمثلة القوانين المزورة قانون عن تذكارات الموتى، مأخوذ من رسالة بطرس المزورة إلى

أكليمنضس، ينص على أن التذكارات تكون «فى التاسع وفى الثانى عشر، وكذلك فى الأربعين، وتام الشهرين»! ذكره ولم ينقده، ولكنه ذكر إلى جواره القوانين الأخرى. وقال البند التالى له «والمرتب فى كنيسةنا الآن القربان يوم الدفن، وفى العاشر، وفى تمام الشهر، وفى كمال الستة شهور، وفى تمام السنة ...» ولم يذكر مرجعا لهذه التواريخ وبالأخص العاشر وكمال ستة شهور اللذين لم يردا فى أى قانون كنسى سابق! فكأن ما ذكره بعد القانون المزور كان هو أيضا عقدة تحتاج إلى حل.

ب - يؤخذ عليه أيضا أنه وضع قوانين الملوك ضمن قوانين الكنيسة، كقوانين رسمية.

ولسنا نقصد التشريعات المالية أو التجارية أو الجنائية. فلو اقتصر على ذلك لكان له عذره. لكنه أقحم هذه القوانين - الصادرة عن سلطة مدنية بحتة - فى أمور كنيسة خالصة، كتشريعات خاصة بالأساقفة والرهبان والزواج والطلاق وغير ذلك. حتى الصلاة على الموتى! كما يقول فى الفقرة السادسة من الباب الثانى والعشرين الخاص بالأموات «وورد فى قوانين منسوبة إلى الملوك: أنه إذا ماتت النساء، فلتغسل وتكفن فى غير الثياب التى ولدت فيها، ويصلى عليها فى الكنيسة فأن الموت قد طهرها».

أما فى موضوع الزواج، فقال ابن العسال بصراحة فى الفقرة ١٦ من الباب ٢٤ الخاص بالزواج «وأكثر الكلام فى هذا الباب من القوانين المعروفة بالتقليسات فى أبوابها الأولى إلى الأحد عشر»! ولذلك نجد أن من الزواج، وموافقة الأهل على الزواج، وتحديد أقل مدة للترمل، وعقد الأملاك، كل ذلك لا يعتمد فيه إلا على قوانين الملوك فقط! حتى فى صلاة الإكليل يعتمد على أحد قوانين الملوك ونصه «وإن كان المتزوجون أرامل، فلا تكون لهم بركة اكليل، لأن هذه البركة أنها هى مرة واحدة فى الدفعة الأولى، وهى ثابتة على أربابها وباقية فيهم أبدا بل تكون صلاة الكاهن لهم بالاستغفار. وإن كان أحد المتزوجين بكرا فليبارك وحده. وهذه السنة للرجال والنساء جميعا (مك).

وأخطر ما فى الأمر ما ذكره بخصوص الطلاق. فهو يرى أن

الزيجة تنفس بثلاثة أمور رهبنة المتزوجين، وامتناع اجتماع أحدهما بقرينه اجتماع نسل، وعدم التمكن من التعاون على تيسر المعيشة وصالحها!! وبعد شرحه لهذه الأسباب قال «وقد وضعت فى هذه الأمور الثلاثة قوانين وهى ...» وتلك القوانين كلها من قوانين الملوك وليس غيرها. وهنا عرض بالتفصيل للأسباب الآتية: حالة وجود علة تمنع من الاجتماع سواء عن الرجل أو المرأة من (طس ١١، مج ٤) حالة الصرع (مج ٥، مد ٨٤) حالة الجذام (مج ٨، مج ٨١) بعد ٥ سنوات من الأسر فى الحرب (طس ١١) ما يستلزم زنا المرأة (طس ١١) (وحتى فى سبب الزنا لم يستخدم قانونا كنسيا) إذا دبر أحدهما على فساد حياة الآخر أو إفساد عفته (طس ١١).

كما عرض لأمر آخر وهو تطليق الرجل من المرأة لزناه. وعرض فى ذلك قانونين متناقضين هما (طس ١١، مج ٢١). وخلاصة الأمر أن هذا كله وسع الموضوع ليشمل أسبابا كثيرة غير السبب الواحد الوارد فى الكتاب المقدس. وكل ذلك أصله قوانين مدنية ورثت الكثير من قوانين وثنية سابقة.

ما هو الاعتذار الذى يقدمه ابن العسال من أجل هذا الأستخدام لقوانين الملوك؟ يقول فى مقدمة كتابه عن قوانين الملوك «وقيل .. إنها اختصرت للملوك من أقوال كثيرة بمجمع نيقية فى مجلس قسطنطين الملك!! ما معنى هذه العبارة؟ ومن قال هذه «الأقوال الكثيرة»؟ ما أكثر ما نسب إلى مجمع نيقية حتى هذه المئات من القوانين!!

ج - يؤخذ عليه كذلك إغفاله بعض القوانين الكنسية المعتمدة. فمن جهة المجمع المسكونية أعتمد على نيقية فقط، وأغفل القسطنطينية وأفسس. وفى المجمع الأقليمية أغفل مجمعى قرطاجنة اللذين أشرنا إليهما قبلا، مع أنه كان لابد له فى باب العماد أن يورد قانون القديس كبريانوس فى مسألة معمودية الهرطقة، كما أن مجمع قرطاجنة الآخر من قوانين كثيرة جدا ومفيدة. ومن جهة قوانين آباء الكنيسة لم يذكر ابن العسال شيئا عن قوانين البابا بطرس خاتم الشهداء، ولا عن قوانين القديس كيرلس

الكبير عمود الدين، ولم يشر إلى شيء من القوانين المنسوبة إلى القديس أنثاسيوس الرسولي.

هذا عن الآباء القدامى. أما عن الآباء الذين عاشوا في عصره أو قبيل عصره، فلم يذكر شيئا عن قوانين كيرلس بن لقلق ولا عن قوانين غبريال بن تريك. وفي قوانين الرهينة نجد أنه اكتفى بقوانين باسيليوس. وأغفل الأصل الذي أخذ عنه باسيليوس وهو قوانين باخوميوس، كما أغفل قوانين هامة جدا لا يصح إغفالها وهي قوانين الأنبا شنودة. وكذلك قوانين باقى الآباء الكبار مؤسسى الرهينة.

يؤخذ عليه أيضا فى هذه النقطة بالذات أنه تعمد أغفال بعض القوانين لغرض ما. فمثلا من جهة وضع عظام الشهداء فى الكنائس، من المعروف أن بعض الآباء هاجموا هذا الأمر، لأن الوثنية كانت قريبة العهد، بل لم تكن قد انقرضت تماما، وكانوا يخافون على المؤمنين أو المتبليين حديثا إلى الإيمان من الانحراف. ووضع الآباء قوانين فى ذلك. ولكن ابن العسال تجاهلها كلها، وأورد فى الباب العشرين قانونا مزورا منسوباً إلى نيقية ذكر فيه «ولتوضع عظام الشهداء فى الكنائس والأديرة ليجرى فى مواضع أجسادهم الشفاء والمنافع للمرضى والمؤمنين وأهل الحاجة...».

أما القانون ٢٢ للقديس باسيليوس، فاقتبس الجزء الذى لا يعارض رأيه وترك الباقي!!.

د - وربما لهذا السبب أو لغيره يمكن أن يؤخذ عليه أيضا أن بعض نصوص القوانين التى أوردها لا تتطابق الأصل تماما. مثال ذلك قوانين مجمع أنقرا الخاصة بالعقوبات التى تفرض على التائبين بعد الارتداد فى نفس الباب العشرين.

خامسا - طريقة ابن العسال، وملاحظات عليها:

أ - يغلب على طريقته أنه جامع للقوانين، ولذلك سمى كتابه «المجموع» ولكنه فى الحقيقة ليس مجرد جامع، وإنما له طريقة المؤلف أحيانا. فكلامه عن الزيجة يكاد يكون مقالة، أو بحثا قانونيا يسير فيه

بأسلوبه الخاص ويزوده فى بعض نواحيه بنصوص قانونية تثبته. وموضوع الصدقة يكاد يكون مقالة وليس قوانين. وكلامه عن الاعتراف فى الباب الأخير من كتابه هو مجرد مقالة يعبر فيها عن رأيه الخاص لا عن رأى الكنيسة. ولم يذكر فى هذا الباب قانونا كنسيا ولا كتابيا واحدا. وينفس الوضع كلامه عن الوقف (فى الباب ١٨) هو مجرد مقالة لم يرد فيها قانون كنسى واحد ١٠٠٠.

وفى أحيان كثيرة يبدأ الموضوع بكلام من عنده كمقدمة أو افتتاحية. يتدرج منه إلى أيراد نصوص القوانين، مثل كلامه عن الرهينة والصوم والنذر والصدقة وفى بعض الأوقات له حواش وشروحات أو تعليقات، فلا يقتصر على مجرد ذكر النص القانونى، ومثال ذلك كلامه عن موانع الزيجة فى الفقرتين ٢٢، و ٢٤ من الباب ٢٤ الخاص بأشبيس الزيجة والأقارب بالوضع. ولكن هذا قليل جدا فى كتابه.

ج - وأحيانا يقسم الموضوع إلى قسمين: نقلى وعقلى. أما النقلى فيورد فيه النصوص. وأما العقلى فهو شرحه الخاص وبراهينه بأسلوبه ومنطقه. مثال ذلك باب البطاركة وباب الكهنة.

د - وأحيانا يورد قوانين لا يذكر مصدرها فلا يعرف القارئ العادى هل هى من وضع أبى العسال، أم هى إقرار للتقاليد التى كانت موجودة فى عصره، أم لها نص قانونى قديم لم يذكره أبى العسال ... مثال ذلك بعض قوانين الصلاة (الباب ١٤). وبعض قوانين الصوم (الباب ١٥).

هـ - وأحيانا تتناقض بعض القوانين التى يوردها. ولعل سبب ذلك هو أن بعضها يكون من القوانين المعتمدة والآخر من القوانين غير المعتمدة. أو يكون الكل من النوع الثانى. وأحيانا يذكر أبى العسال فى موضع واحد قانونين متناقضين ويقول «هذا الأمر فيه قولان» مثل قوانين الملوك التى أوردها فى أسباب فسخ الزيجة. وقد أعترض أبى العسال عن هذا التناقض بقوله فى مقدمة كتابه «وكل ما ورد من القوانين منافيا لغيره، غلب فيه الأكثر والمعتمد والملائم للوقت والموافق للعقل»!!

سادسا - ابن العسال يقع فى خطأ الاعتراف برئاسة بابا رومه :

كان من نتائج اعتماد ابن العسال على القوانين المزورة المنسوبة إلى نيقية، أنه وقع فى خطأ الاعتراف برئاسة بابا رومه على جميع بطاركة العالم المسيحى. نعم، كان فى تلك القوانين المزورة «التي أخرجها الملكية والنساطرة، فخ منصوب، لم يفتن له ابن العسال الذى وصف تلك القوانين فى مقدمته بأنها «كثيرة الفوائد»!!

وقد أورد ابن العسال فى هذا الأمر قانونين واضحين للدلالة، لم ينتقدهما ولم يخطئ واحد منهما ولم يعلق عليها بشيء، كأن الأمر واضحا لا خطأ فيه: أما هذان القانونان فهما:-

أ - قال: والمجمع المقدس فى (نيقية ٢٧) أمر أن يكون البطاركة فى جميع الدنيا أربعة لا غير مثل كتبة الأناجيل، والأنهار الفردوسية الأربعة، والرياح، وعناصر العالم.

ويكون الرئيس والبقدم هو صاحب كرسي بطرس برومية على ما أمرت به الرسل (١١١).

وبعده صاحب كرسي الأسكندرية العظمى وهو كرسي مرقس. والثالث صاحب كرسي أفسس وهو كرسي يوحنا الثينولوجى والرابع صاحب كرسي أنطاكية وهو كرسي بطرس أيضا. وتفرق جميع الأساقفة من تحت أيدي هؤلاء البطاركة الأربعة.

أما القانون الثانى فهو (نيقية ٤٤) الذى ينص على انه «أما البطريك فله منزلة الآب فى سلطانه على بيته. وكما أن البطريك له أمره وسلطانه على من هم تحت يده، كذلك لصاحب رومية سلطان على سائر البطاركة!! فإنه الأول مثل بطرس فيما كان له من سلطان على جميع رؤساء النصرانية وجماعة أهلها، لأنه خليفة المسيح ربنا على شعبه وكنائسه».

وواضح أن هذين القانونين مشحونان بالأخطاء بالأدلة الآتية:-

أولا: من جهة عدد البطارقة: ثم يذكر مجمع نيقية المقدس أن بطارقة العالم يجب أن يكونوا أربعة لا غير. ولا توجد أية حكمة في ذلك التحديد! وكون كتبة الاناجيل أربعة. أو أن أنهار الفردوس أربعة. لا يعنى أن يكون بطارقة العالم كله أربعة لا زيادة عليهم ولا نقصان منهم.

كما أن هذا التحديد بأن البطارقة أربعة فى زمن مجمع نيقية يناقضه القانون الثالث من قوانين مجمع القسطنطينية المقدس الذى أعطى (أسقف القسطنطينية الكرامة الأولى بعد أسقف رومه لكونها رومة الجديدة) فهل بهذا ناقض رياح الأرض الأربع. وأنهار الفردوس الأربعة!؟ وهذا التحديد يتنافى مع نفس قوانين هذه المجموعة المزورة المنسوبة إلى نيقية إذ أن القانون ٤٢ منها يرفع عدد البطارقة إلى ثمانية كما سيأتى.

ثانيا: جعل هؤلاء الأربعة أساقفة رومة والأسكندرية وأفسس وأنطاكية. يتنافى مع القانون السادس من العشرين قانونا التى منها مجمع نيقية. وهذا نصه فلتحفظ العوائد القديمة التى فى مصر ونيبية والخمس مدن. بأن تكون سلطة أسقف الأسكندرية على هذه جميعها كما أن لأسقف رومه هذه العادة أيضا. وكذلك فليحفظ التقدم للكنائس التى فى أنطاكية وفى سائر الأبرشيات ... «ونرى هنا أن المجمع المسكونى لم يشر إلى أفسس، ولا إلى رئاسة واحد من الثلاثة الكبار على غيره. بل حتى أسم رومه أتى بعد أسم الأسكندرية. فهل تناقض المجمع مع ذاته فى قوانينه التى منها؟

ثالثا: عبارة صاحب كرسي بطرس برومية «من الناحية التاريخية موضع تساؤل كبير. فليس من الثابت اطلاقا أن بطرس هو الذى أسس كنيسة رومه. بل أن الرأى الأرجح هو أن كنيسة رومه أسسها بولس الرسول ويؤيد هذا علماء الكتاب المقدس نفسه.

رابعا: حتى لو ثبت فرضا أن بطرس هو مؤسس كنيسة رومه - وهذا أمر عسر جدا - فتبتى أمام الأمر مشكلتان: الأولى أن بطرس لم يكن رئيسا على الرسل ولم يكن له سلطان على جميع رؤساء النصرانية!! ولا كان «خليفة المسيح ربنا على شعبه وكنائسه!!) فهذا الأمر يتنافى مع تعاليم

الكتاب المقدس ذاته، ومع روح المسيحية، ومع التاريخ. وليس الآن مجال الخوض فيه. والمشكلة الثانية: هي مسألة وراثة الرئاسة، أى أن يكون بطرس رئيسا فيكون خليفته فى رومه خليفه له فى الرئاسة العامة فمسألة الوراثة هذه لم يقرها التاريخ الكنسى فى شىء. وأكثر دليل على هذا هو أنه بعد أستشهاد بطرس عاش القديس يوحنا الأنجيلى حوالى ٢٠ سنة ولم يكن خاضعا فيها لرئاسة أسقف رومة خليفة بطرس!! كما أن المجمع المسكونية لم تأخذ بهذه القاعدة. وهناك حوادث تاريخية عديدة لأثبتت هذا. ومسألة الوراثة يقف أمامها إشكال آخر وهو أى المدن ترث بطرس. إن هذا القانون المزور بقول إن بطرس هو صاحب كرمى أنطاكية أيضا فلما لا يكون أسقف أنطاكية هو خليفة بطرس؟ لا سيما وأن أنطاكية آمنت بالمسيحية قبل رومة «والتلاميذ دعوا مسيحيين أولا فى أنطاكية» (أع ١١ : ٢٦).

خامسا: أما عبارة «على ما أمرت به الرسل» التى وردت فى القانون ٢٧، فإننا نعجب كيف مرت بهدوء على أبن العسال الذى جمع قوانين الرسل كلها صحيحها وزانفها هل وجد من بين ما وقع تحت يديه من قوانين، قانونا واحدا للرسل صحيحا كان أو مزورا يأمر بأن يكون صاحب رومية هو الرئيس الأعلى لبطاركة العالم؟ لماذا إذن ترك هذه العبارة تمر سالمة بدون تعليق؟ ألا يؤاخذ - كعالم - على مثل هذا الأمر؟

سابعا - تعليقات على أبواب الكتاب

أولا - قبل أن نتناول بعض أبواب الكتاب بالتعليق، نحب أن نذكر أن أبن العسال غفل عن أن يضع ضمن أبواب كتابه، بابا خاصا باللاهوت والعقيدة. فاللاهوت يمثل قسما هاما لا يمكن التغاضى عنه فى قوانين الكنيسة، ومن أجله إنعقدت المجمع، ومن أجله سنت القوانين بعضها لأظهار الإيمان، وبعضها لفضح هرطقات وحرم من يؤمن بها، وبعضها لبيان معاملة هؤلاء الهرطقة ... الخ. لو كان أبن العسال خصص بابا لهذا الأمر، ما كان حينئذ يغفل قوانين مجمعى القسطنطينية وأفسس المسكونيين، وما كان يغفل قوانين كيرلس الأثنى عشر المعروفة بالاناثيمات، وما كان يغفل القوانين

اللاهوتية التي كتبها أبوليدس وباسيليوس وغيرها ... كذلك نذكر أنه بابا آخر بالطقوس، فقد وردت كثير من الطقوس ومن الصلوات الطقسية في قوانين الكنيسة وبالأخص قوانين الرسل وأبوليدس. ألم يكن بابا اللاهوت والطقوس أهم بكثير من أبواب المعاملات التجارية العديدة؟!

ثانيا - باب البطارقة: لم ينشأ أبنا الصال في كل كتابه قدر ما فشل في باب البطارقة. اعتمد على قوانين نيقية المزورة في كل الباب، وهكذا لم يورد نصا واحدا معتمدا.

وكما وقع في الخطأ الخاص برئاسة رومة، كذلك وقع في خطأ آخر خاص بالحبشة بالقانون المزور (نيقية ٤٢) الذي أورده وفيه «الحبش لا يبترك عليهم بطرك من علمائهم ولا باختيارهم في انفسهم. لأن بطركهم انما يكون من تحت يد صاحب الاسكندرية، وهو الذي يصلح عليهم قاثوليقا (جاثليق) الذي هو دون البترك ومن قبله ... وإذا عرض أمر يجتمع فيه سنودس بأرض الروم وحضره هذا الحبشى، فليجلس في المجلس الثامن بعد صاحب سلق التي هي المدانن، لأنه قد أذن له أن يصنع أساقفة لناحيته ... الخ».

وخطأ هذا القانون واضح. لأنه في زمن مجمع نيقية كان القديس اثناسيوس شماسا. ولم تتبع الحبشة الكنيسة القبطية ألا في بطريركية اثناسيوس سنة ٣٢٠م أى بعد مجمع نيقية بخمس سنوات، وهو الذي أرسل لأهلها أول أسقف يقيم عليهم، القديس افرومنتيوس الذي كان بمثابة مبشر لهم. فكيف يعقل أن يسن مجمع نيقية قانونا عن تنظيم رعاية الكنيسة القبطية للحبشة، بينما لم تكن وقتذاك تابعة للكنيسة القبطية. ولم يكن لها أسقف على الإطلاق؟! وما يدعوا إلى العجب بالأكثر هو مسألة اقامة بطريرك هناك أو جاثليق، أو من «يصنع أساقفة لناحيه» ويجلس مع رؤساء أساقفة الكنيسة الجامعة ... أيقال كل هذا عن بلد كان في ذلك الوقت ضمن البلاد المحتاجة إلى التبشير لأدخالها في الإيمان؟ ألا يوحى هذا القانون بأنه قد وضع في زمن متأخر ودس زورا على مجمع نيقية؟ فكيف وافق أبنا الصال - كعالم - على نسبه إلى نيقية؟!

وليس هذا فقط بل أن هذا الباب يشمل قوانين أخرى لا تقبلها الروح الكنسية مثال ذلك قانون مزور آخر هو (نيقية ٤٦) ينص على أنه «وليفرض على كل مدينة وبلدة كبيرة أو صغيرة وتكون تحت يد البطريرك، بركة للبطريرك (أى أتاوة مالية) بقدر احتمالها، يبعث بها إليه فى كل عام ليستعين بها. وهذا الباب بغير حرم»! لم نسمع مطلقا عن مثل هذا «الفرض» فى قوانين الكنيسة، ولا فى تاريخ البطاركة القديسين، ولا يتفق مع النظام الهالى السليم الذى ينص على أن الناس بأختيارهم المحض يقدمون قرايبنهم للكنيسة فيباركها الأسقف وبياركهم، وتوزع بين الأكليروس بنسب معينة. والعجيب أن هذا القانون له تكملة فى باب الأساقفة ينص على أنه «وليكن على القرى بركة للأسقف بقدر احتمالها، يأتى بها التسوس إليه فى كل عام وعلى شعب المدن ديارية ليستعين بها لحاجته»!!.

ويخالف روح الكنيسة أيضا ذلك القانون المزور الذى أورده فى نفس الباب (نيقية ٥٠) الذى ينص على أنه فى حالة تقديم شكوى من مطران ضد البطريرك، لا ينظر فيها الا فى حضور «أحد إخوته البطاركة». فالمعروف كنسيا أن أساقفة كل أقليم لهم وحدهم هذا السلطان، فما الداعى لوجود بطريرك غريب يحضر مثل هذا الأمر ويتدخل فى شئون ايبارشية ليس من سلطانه أن يتدخل فيها!!.

ومما يخالف روح القوانين الكنيسة أيضا القانون المزور (نيقية ٥١) الذى ينص على أنه «ليس لأحد من المطارنة والأساقفة أن يطلق ما ربطه مثله الا بعد موته. فأما البطريرك فله بعد الكشف إطلاق رباط هؤلاء جميعا اذا رأى، لانه بمنزلة رب البيت عليهم وعلى الكافة هذا السلطان المطلق الذى يتجاهل فيه البطريرك حقوق أخوته الأساقفة والمطارنة أمر غريب عن الكنيسة. فأن ظلم أحد الأساقفة شخصا وشكاه للبطريرك، يمكن أن يحل المسألة وديا مع الأسقف أو يشكل لجنة للنظر فى الشكوى، أو يعرضها على مجمع الأساقفة. ولكن لا يحل بنفسه بدون أى قيد «كرب بيت».

وفى الواقع أن باب البطاركة مشحون بالأخطاء. والجزء الذى

يمكن اعتباره فى هذا الباب هو الجزء العقلى. ولكنه ليس قانونا وإنما هو من شرح ابن العسال. كمقال كتبه عن هذا الموضوع. ولذلك فهو غير ملزم. ولو أن ابن العسال أستغنى عن هذا الباب من كتابه لكان أشرف له علميا وكنسيا.

ثالثا - باب الرهبنة: عليه فى هذا الباب من جهة المصادر أنه لم يعتمد إلا على مصدرين: قوانين نيقية المزورة. ونسكيات القديس باسيليوس، وأغفل باقى القوانين الرهبانية الهامة. وقد أشرنا الى هذا من قبل. ومن جهة محتويات الباب تكلم عن بعض وظائف فى بعض الدير عقوبات وترك مبادئ رهبانية أساسية كان يجب إلا يغفلها سواء فى حياة الراهب فى مجمع الدير، أو عبادته الخاصة. أو طريقة حياته. أو الدرجات الرهبانية المختلف وقوانين كل درجة. ... الخ وحتى الوظائف التى أوردها ناقصة وبعض النصوص عرضت للتدريج. مثال ذلك القانون المزور (نيقية ٧٩) الذى ينص على أنه «لا يختار رهبان الأديرة رئيسا لهم بغير أمر خورى أبسكويس ... وليخضع للأقف والخورى أبسكويس». أى خورى أبسكويس يقصد؟ لم نقرأ مطلقا فى قوانين الكنيسة أن الخورى أبسكويس له علاقة بالأديرة والاشراف على عمل رؤسائها وعلى تعيينهم وإنما هو أسقف للقرى، عمله فى رعاياه القرى فحسب.

كذلك لا نوافقه على أن يجعل بواب الدير جاسوسا لرئيس الدير على الرهبان. إذ يأمر فى الفقرة ٢٢ بأن يبلغ رئيس الدير عن من يحبه ومن يستخف به!! وهذا ليس من الأخلاق الرهبانية. ولا من المسيحية عموما.

رابعا - الاعتراف: (وهو جزء من آخر باب). وهذا الموضوع لم يستعمل فيه شيئا من القوانين الكنسية ولا آية واحدة من الكتاب المقدس عن الاعتراف. وإنما يكاد يكون مقالة عادية وليس جزءا من كتاب قوانين. وكلامه فيه عبارة عن شرح يكمن وراءه غرض غير سليم، وسنختصر رأيه وننقده. فقد ذكر أن الاعتراف هو طب روحانى، لا يتم إلا بطبيب خير خبير وألا كان تركه خيرا منه. ثم قال إن وجود الخير الخبير نادر.

وهكذا «صار الاعتراف فى القبط لا يوجد الا نادرا. ومنع بعض بطاركتهم الجمهور منه لعدم اجتماع شروطه». ثم قال ايضا «انه ليس كل انسان يحتاج الى الطب. وليس كل المحتاجين اليه يحتاجون اليه باستمرار».

ونحن نقول ان ابن العسال فى هذا الموضوع يعبر عن رايه الخاص. وهو راي ضد معتقد الكنيسة. فليس الاعتراف مجرد طب روحانى. والا كان يمكن ان يقوم به الأطباء النفسانيون من العلمانيين المؤهلين لمثل هذا الأمر. وانما بالإضافة الى كونه طبيا روحانيا هو أيضا توبة من جهة المعترف وأدانة لنفسه أمام كاهن الله مقرا بخطاياهم. ولذلك سمي أيضا بسر التوبة. وبالإضافة الى هذا أيضا يشمل ركنا هاما جدا وهو الحل الذى يقرأه الكاهن على رأس الخاطيء لينال المغفرة عن خطاياهم. وطبعا إن كان الكاهن (خيرا خيرا بطب الروح فهذا منتهى الكمال. ولكن حتى لو ندر الكاهن الخبير فهذا لا يوقف الاعتراف. لأن حتى الكاهن البسيط الأمي يستطيع ان يستمع الى الخاطيء التائب وهو يقر معترفا بخطاياهم. ويستطيع هذا الخاطيء ان ينال منه حلا ويخرج من عنده وقد غفرت خطاياهم. ولا يصح ان يتأثر ابن العسال بأوضاع فاسدة كانت موجودة فى أيامه. لكى يضع تشريعا عاما للكنيسة فى كتاب يجمع قوانينها يقول فيه إن الاعتراف طب وليس كل انسان محتاجا الى طبيب. لأنه يمكن الأجابة على هذا بأنه لا يوجد انسان لم يخطيء. ولا يوجد انسان لم يخطيء. الا ويحتاج الى مغفرة. ولا تكون مغفرة إلا بالتوبة والإعتراف. فكل انسان اذن هو محتاج للإعتراف. واله قادر ان يعدل حتى فى أبسط كاهن من أجل إيمان المعترف. لا نستطيع اذن ان نقول إنه ان لم يوجد الكاهن الخبير يكون ترك الاعتراف خيرا من وجوده. أما بعض البطارقة الذين منعوا الاعتراف فى أيامهم. فكل الأفضل لو أدبوا الكهنة المخطئين. وساموا كهنة صالحين. من ان يحرموا الشعب من سر عظيم من أسرار الكنيسة!!

بقى ان نقول ان ابن العسال كما فشل فى باب البطارقة. كذلك فشل فى موضوع الاعتراف. وأن لم يكتب فيه سوى بضعة أسطر تقرب من نصف صفحة ألا انها هدامة وخطيرة.

خامسا - باب الزبجة: كتب فى هذا الموضوع باستفاضة يشكر عليها. ولكن كتابته مزيج من رأيه الخاص ومن نصوص القوانين. فهو فى هذا الباب ليس جامع قوانين. وإنما هو كاتب لمقالة قانونية مزودة بالنصوص فى مواضعها. ويؤخذ عليه أنه اعتمد اعتمادا كبيرا جدا على قوانين الملوك وأعترف بذلك. فإن كنا لا نستطيع أن نعتد هذه القوانين كجزء من التشريع الكنسى نستطيع إذن نقول أن غالبية هذا الباب ليست بذات قيمة كنسية.

ويؤخذ عليه أيضا أن الأسباب التى أوردها لموانع الزواج، ولفسخ الزواج ليست كلها سليمة، وتحتاج إلى مراجعة، وإلى تدعيمها بالقوانين الكنسية الأصلية التى وضعها الآباء فى هذا الموضوع.

سادسا - ملاحظات أخرى: باب العماد ناقص، وهناك تفاصيل كثيرة كان يمكن أن يضيفها إليه من قوانين الرسل وقوانين أبوليدس وقوانين باسيليوس وغيرها.

وفى باب الصوم، ذكر أن الأسبوع السابق للأربعين المقدسة من الصوم الكبير تسمى جمعة هرقل (صامها المسيحيون لأجل هرقل) وطبعا هذا مجرد رأيه، وليس هو رأى ثابت بل هو عرضه لنقد شديد. وهناك أسباب أخرى لهذا الأسبوع.

وفى الباب الخاص بالكتب المقدسة، سمى أسفار الكابيين (كتاب يوسف بن كربون).

وقال إن حكمة يشوع بن شيراخ هى لتعليم الأطفال. وذكر هذين السفرين منفصلين عن باقى أسفار العهد القديم - ولم يذكر نبوة باروخ، ولا سفر طوبيا.

كلمة ختامية:

على الرغم من كل النقد الذى ذكرناه، لا نستطيع أن ننكر هذا المجهود الكبير الذى قام به ابن العسال فى جمع القوانين، وترتيبها.

وتوزيعها على أبواب وفصول وبنود أو فقرات، ووضع مقدمات وبعض التعليقات.

ولكننا نقول أيضا إن ما فعله ابن العسال هو مجرد خطوة أولى في هذا الموضوع العام الخاص بالقوانين الكنسية وتنظيمها. ولا يصح أن تقف الكنيسة على مجرد هذا المجهود بدون تطور. علينا أن نستفيد من الأخطاء التي وقع فيها ابن العسال، لنقدم عملا آخر أكمل وأفضل.

(٨)

لائحة الأحوال الشخصية المنفذة منذ

٨ يوليو ١٩٣٨ والتي تطبقها المحاكم حاليا

في قضايا الأحوال الشخصية

الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به

الفصل الأول

في الخطبة

١ - الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما في أجل محدد.

٢ - لا تجوز الخطبة الا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه في الفصل الثالث من هذا الباب.

٣ - لا تجوز الخطبة الا اذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشر سنة ميلادية كاملة.

٤ - تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه على ذلك.

٥ - تثبت الخطبة في وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزواج وتشمل هذه الوثيقة على ما يأتي:-

(١) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسمه وصناعته ومحل اقامته.

(٢) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته. وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.

(٣) اثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولى ان كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.

(٤) اثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل اقامته.

(٥) اثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث.

(٦) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.

(٧) قيمة المهر وشروط وفائه اذا حصل الاتفاق على مهر.

ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها.

٦ - يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق.

أولاً: من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.

ثانياً: من عدم وجود ما يمنع شرعاً من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.

ثالثاً: من انهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعاً.

٧ - يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج. ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.

٨ - يحزر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصاً منه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته. وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج دائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعلقه على بابها. ويبقى الملخص معلقاً قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد.

٩ - إذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انعقاد ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله الا بعد تعليق جديد بالطريقة المتقدم ذكرها.

١٠ - يجوز لإسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأمقف أو المطران) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التعليق المنصوص عليه فى المادتين السابق ذكرهما.

١١ - تفسخ الخطبة إذا وجد سبب من الأسباب البانعة من الزواج أو إذا أعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.

١٢ - يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط. ويصير اثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم الى عقد الخطبة.

١٣ - إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتضى فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا. وإذا عدلت المخطوبة بغير مقتضى فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.

هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.

١٤ - إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما اشترى به من جهاز.

وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهاز أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين.

غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وانما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.

الفصل الثانى

فى أركان الزواج وشروطه

١٥ - الزواج سر مقدس يثبت بعقد به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.

١٦ - لايجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة ولا زواج للمرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.

- ١٧ - لا زواج الا برضاء الزوجين .
- ١٨ - ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده .
- ١٩ - يجوز لمن بلغ منه احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه .
- ٢٠ - إذا كان من الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة ١٦٠ ، فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملى للفصل فيه .

الفصل الثالث

فى موانع الزواج الشرعية

- ٢١ - تمنع القرابة من الزواج:-
- أ - بالأصول وأن علوا والفروع وأن سفلوا .
- ب - بالإخوة والاختوات ونسلهم .
- ج - بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم . وأخته وبنات أخته وبنات أخيه وأن سفلت . وعمته وعمه أصوله وخالته وخاله أصوله . وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات .
- وكما يحرم على الرجال أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيرة من الرجال . ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات .
- ٢٢ - تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
- أ - بأصول زوجته وفروعها . فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمرها أو جدتها وأن علت ولا يبنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وان سفلت .

ب - بزوجات اسوله وزوجات فروعہ واصول اولئك الزوجات وفروعهن. فلا يجوز له ان يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبها أو بنت بنتها.

ج - بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.

د - بزوجة اخيه وأصولها وفروعها.

هـ - بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.

و - بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته.

وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

٢٢ - لا يجوز الزواج:-

أ - بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.

ب - بين المتبنى وأولاد وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبني.

ج - بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد

د - بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبين وزوج المتبنى.

٢٤ - لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الا بين مسيحيين أرثوذكسين.

٢٥ - لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.

٢٦ - ليس للمرأة التي مات زوجها أو فسخ زواجها ان تعقد زواجا ثانيا الا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ. ولكن يبطل هذا الميعاد اذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد

فسخ عقد الزواج. ويجوز للمجلس الملى أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له بصحة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزواج السابق لم يعثر زوجته منذ عشرة شهور.

٢٧ - لا يجوز الزواج أيضا فى الأحوال الآتية:-

أ - إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنى كالعنة والخنثة والخصاء.

ب - إذا كان أحدهما مجنوناً.

ج - إذا كان مصاباً بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام.

٢٨ - أما إذا كان طالب الزواج مصاباً بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه على سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.

الفصل الرابع

فى المعارضة فى الزواج

٢٩ - يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج:-

أ - من يكون زوجاً لأحد المتعاقدين.

ب - الأب. وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأب ثم الجد للأب ثم لباقى الأقارب المنصوص عليهم فى المادة ١٦٠ بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد من الرشد.

ج - الولى الذى يعينه المجلس الملى طبقاً للمادة ١٦٠.

٣٠ - تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى إختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن

الموانع المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب والا كانت المعارضة
لاغية.

٣١ - ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص في خلال ثلاثة
أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريقة الاستعجال.

ولا يجوز عقد الزواج الا اذا قضى في المعارضة برفضها انتهائيا.

الفصل الخامس

في اجراءات عقد الزواج

٣٢ - قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام
العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة اليه.

٣٣ - يثبت الزوج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على
الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة. ويشتمل عقد الزواج على
البيانات الآتية :-

١ - اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل أقامته وتاريخ
ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.

٢ - اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل أقامته
وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل أقامته.

٣ - إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر اذا كان بينهما
قاصر.

٤ - أسماء الشهود والقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل أقامتهم.

٢-

٥ - حصول الاعلان المنوه عنه في المادة الثامنة.

٦ - حصول المعارضة في الزواج اذا كانت حصلت معارضة وما تم
فيها.

٧ - أثبات رضا الزوجين وولى القاصر منهما.

٨ - أثبات حصول صلاة الاكليل طبقا للطقوس الدينية.

٣٤ - يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد الزواج أوراقه منمرة

ومختومة بختم البطريركية أو المطرانية أو الاسقفية وكل أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره. ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالأكليل إذا كان غيره. وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية (البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية) لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.

٢٥ - على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.

٢٦ - كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لاتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الفصل السادس

فى بطلان عقد الزواج

٢٧ - إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضائه. وإذا وقع غش فى شخص احد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

٢٨ - لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة الا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج

متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت.

٢٩ - إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو من القاصر.

٤٠ - ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولي متى كان الوالي قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج. ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضى شهر من بلوغه من الرشد.

٤١ - كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ١٥، ١٦، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان أو إذن به ولي القاصر. وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه.

٤٢ - ومع ذلك فالزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة في المادة ١٦ لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الاجل.

٤٣ - لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من حقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج. وفي حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو اتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الأثبات بما فيها البينة.

٤٤ - الزواج الذي حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت إن كليهما حسن النية أى كل يجهل وقت الزواج بسبب البطلان الذي يشوب العقد.

أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزواج.

الفصل السابع

في حقوق الزوجين وواجباتهما

٤٥ - يجب لكل من الزوجين على الآخر الامانة والمعاونة على المعيشة والمواساة عند المرض.

٤٦ - يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى. ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.

٤٧ - يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما صار لتقيم معه في أى محل لائق يختاره لاقامته. وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته. ويجب على الزوج أن يسكن زوجته في منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.

٤٨ - الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.

الفصل الثامن

في فسخ الزواج

٤٩ - يفسخ الزواج بأحد أمرين:-

الأول: وفاة أحد الزوجين

الثانى: الطلاق (التطليق)

الباب الثاني : فى الطلاق

الفصل الأول

فى أسباب الطلاق

- ٥٠ - يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلّة الزنا .
- ٥١ - إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه اليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر .
- ٥٢ - إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق .
- ٥٣ - الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق .
- ٥٤ - إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على المجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء .
- ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة .
- ٥٥ - إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذائه جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق .
- ٥٦ - إذا ساء أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حماة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق .
- ٥٧ - يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة

الآخر أو خل بواجباته نحوه اخلايا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية .

٥٨ - كذلك يجوز الطلاق إذا ترهب الزوجان أو ترهب أحدهما برضاء الآخر .

الفصل الثاني

في إجراءات دعوى الطلاق

٥٩ - تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا إلى رئيس المجلس الملى الفرعى . وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله .

وبعد أن يسمع الرئيس إلى العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح . فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس . فإذا تعذر لإحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى فى الصلح بينهما . فإذا لم ينجح فى مساعده يأمر بإحالة الدعوة إلى المجلس ويحدد لها ميعاد لا يتجاوز شهرا .

٦٠ - يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين . فإذا لم يقبله ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل عن الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم الجهاز وأمتعته الخاصة . وحكم المجلس فى هذه الأمور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره .

٦١ - يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين

أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضراً مع وكيله فى الجلسة ما لم يمنعه مانع من الحضور.

٦٢ - تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.

٦٣ - لا يؤخذ بأقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود. ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهم.

٦٤ - لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم الطلب. ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع أخرى لسبب طراً أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة.

٦٥ - تنتضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائى بالطلاق.

٦٦ - يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه.

ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف احكامها للنظر فى التصديق على هذه الأحكام من عدمه. ولا ينفذ الحكم القاضى بالطلاق الا بعد صدور الحكم النهائى من المجلس الملى العام وبعد استنفاد جميع طرق الطعن بما فيها الألتماس.

٦٧ - يسجل الحكم النهائى القاضى بالطلاق فى السجل المعد لذلك بدار البطريكية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن على القسيمة المحفوظة لدى الرئاسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذى صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.

الفصل الثالث

فى الآثار المترتبة على الطلاق

٦٨ - يترتب على الطلاق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به. فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.

٦٩ - يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج. وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس.

٧٠ - يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة.

٧١ - يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.

٧٢ - حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده.

ومع ذلك يحتفظ كلا الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده وتربيتهم أيا كان الشخص الذى عهد اليه بحضانتهم.

٧٣ - لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.

(٩) العقوبة الكنسية

+ مجرد أن فعل آدم الخطية بالأكل من الشجرة المنهى عنها (تك ١ : ١) عرف بعدها العقوبة (تك ١ : ١٧) وأصبح من هذا الوقت العالم تحت عبودية إبليس وصارت الخليقة كلها تنن وتتمخض معاً وكان المصير الحتمى لآدم وذريته بلا إستثناء الموت الأبدى حسب قول الكتاب لأنه فى آدم يموت الجميع (١ كو ١٥ : ٢٢) .

لولا أن إفتقدتنا نعمة الله ومراحمه بتجسد ابنه الوحيد يسوع المسيح ورفعته حكم الموت النافذ فى البشرية فأضيف للمعنى ما يكمله « هكذا فى المسيح سيحيا الجميع » (١ كو ١٥ : ٢٢) .

ورغم حكم الموت عن البشرية عاد البشر مرة أخرى للعصيان والتعدى وتكاد المشكلة أن تتكرر ثانية كما حدث مع آدم لولا وجود دم المسيح الذى يطهرنا من كل خطية (١ يو ١ : ٧) .

ولكن أصبح للخطية كدينونة فردية على كل فرد مخطيء عقوبة سماوية اذا لم يتب كقول السيد المسيح « لأنه ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون » (لو ١٣ : ٣) وقال القديس يوحنا : « سيعذبون نهاراً وليلاً الى أبد الأبدى » (رؤ ٢٠ : ١٠) وأيضاً قوله « ويصعد دخان عذابهم الى أبد الأبدى » (رؤ ١٤ : ١١) ويصور ذلك أشعياء النبى موضحاً استمرارية العذاب « دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ » (أش ٦٦ : ٢٤) ويؤكد نفس الحقيقة القديس مرقس : « حيث دودهم

لايموت والنار لاتطفأ » (مر ٩ : ٤٤) وآيات كثيرة تؤكد نفس المعنى للعقوبة السماوية التى هى الجزاء الحقيقى للخطية كما فى (رؤ ٢١ : ٨) (عب ٩ : ٢٧) (مت ١٢ : ٤١) (مت ١٢ : ٥) (يو ٥ : ٢٨ ، ٢٩) (دا ١٢ : ٢) .
ومع أن الجزاء السماوى هو عقوبة الخطية الحقيقية فان الله أحياناً يفرض مع هذه العقوبة عقوبات أرضية كما حدث مع حنانيا وسفيرة (ع ٥ : ٩) ومع عليم الساحر (ع ١٣ : ٨ - ١١) ومع هيرودس الملك بسبب كبريائه (ع ١٢ : ٢٢ ، ٢٣) ومع هيرودس الملك بسبب كبرياؤه (ع ١٢ : ٢٢ ، ٢٣) .

ولكن العقوبة الأرضية عموماً تعتبر دعوة للتوبة ومنبهاً للمصير الأبدى الذى لابد أن يكون انذاراً للرجوع الى الرب فهى بمثابة الأجراس المنبهة للخطر الذى يهدد الخطاة اذا استمروا فى خطاياهم فاذا لم يقبل الانسان نداء التوبة ورفض النعمة الالهية تعرض للعقاب الأبدى .
وعندما نتعرض لموضوع العقوبات الكنسية فى ضوء ماقدمناه من الكتاب المقدس ومدى تطبيق ذلك فى قوانين الكنيسة يلزمنا أن نحدد مفهوم العقوبة فى كنيستنا .

مفهوم العقوبة فى الكنيسة :

ان مفهوم العقوبة فى كنيستنا لايعنى أجرة الخطية أو الجزاء لها فالمعروف أن أجرة الخطية هى موت (رو ٦ : ٢٣) ولو صح للكنيسة أن تعاقب الخاطيء على خطيئته فليس لها أن تخرج عن هذا القانون .
ولكن العقوبة الكنسية تعنى التأديب والتهذيب والتقويم الذى يمكن الانسان التائب من عدم العودة الى الخطية مرة أخرى وليس ذلك بمعنى القصاص على

خطاياها التي اقترفتها قدم يسوع المسيح ابنه يظهرنا من كل خطية (١ يو ١ : ٧)
(فلا وسيلة لمغفرة الخطية سوى دم المسيح الذي لا يحتاج من حيث القدرة الى
مساعدة . (٢ : ٢) (٢ : ٢٢) (٥ : ٥) (٥ : ٦) (١٣ : ١٣))

والعقوبة بهذا المفهوم أخذت في الكنيسة صور متعددة الجوهر الأساسى
لها هو الحرمان من التناول والحرمان من الشركة الروحية بحضور القداس
الالهى .

وبالطبع كانت العقوبة تختلف فى تطبيقها على الأشخاص كل حسب موقعه
الروحى فما يطبق على الشخص العادى أى العلمانى غير ما يطبق على الشماس
غيره على القس غيره على الأسقف ..

أولا بالنسبة للإكليروس :

نجد أن العقوبة اما أن تكون القلع أو الفرز (الحرم) .

١ . القلع :

ويعنى الايقاف عن عمل الكهنوت سواء الى فترة محدودة كما القانون (٢ :

٢٣) للآباء الرسل على سبيل المثال (أيا أسقف أو قس أو شماس طلب ربا

ممن يقرضه اما أن يكف عن ذلك وإلا فليقطع) أو الى فترة غير محدودة كما فى

القانون الأول لمجمع أنقرة بالنسبة للكهنة الذى ذبح للأصنام ثم عاد بتوبة

صادقة قرر المجمع أن يعود الى حياة الشركة لكنه لا يمارس أعمال الكهنوت

كما يقول النص (.. ولا أن يقوموا بأى عمل من أعمال الكهنوت) .

ولكن هذا القلع لا يمنعه من أن يكون كالشخص المؤمن العادى له حق

التقرب الى الأسرار المقدسة .

٢. الفرز (الحرم):

ومعناه أن يستبعد الكاهن من عمل الكهنوت وأيضاً يبعد عن شركة المؤمنين وهذه العقوبة القاسية لاتوقع الا فى الحالات التى تعتبر فيها الكنيسة أن وجود مثل هذا الشخص أصبح يمثل خطورة على الإيمان مثال ذلك ما فعلته الكنيسة مع أريوس ونسطوريوس ومكدونيوس الهرطقة .

ثانياً بالنسبة للعلمانيين :

تتدرج القوانين الكنسية فى عقوبة الشخص العلمانى فتعامله بالرحمة ثم التوبيخ ثم تعاقبه بعقوبات الحرمات من التناول لمدة معينة تختلف حسب كل حالة وهذا الأمر يتفق مع روح الكتاب المقدس الذى يذكر هذه العقوبات .

١. عقوبة التوبيخ :

إذ يأمر القديس بولس تلميذه تيطس قائلاً « عذ وبخ بكل سلطان » (تى ٢ : ١٥) وتلميذه تيموثاوس « وبخهم أمام الجميع لكى يكون عند الباقيين خوف » (تى ٥ : ٢٠) ولابد من هذا التوبيخ حتى لو أتى التوبيخ بالنسبة للبعض ثقيلاً كما يقول سفر الأعمال « وبخ حكيماً فيحبك وبخ جاهلاً فيكرهك » (ام ٩ : ٨) وقد ذكرت الدسقولية عقوبة التوبيخ فى بابها الرابع (يجب علينا أن لا نسكت عن المذنبين بل نوبخهم ...) .

٢. عقوبة العزل :

ومعناها الحرمان مدة من الاشتراك فى الأسرار المقدسة ، والقوانين الكنسية أتت متباينة فى فرض هذه العقوبة فمنها من كان متشدداً ومنها من

كان مخففاً فجمع انكيرا فرض عقوبات وصلت الى الحرمان خمسة وعشرين عاماً من تناول القديس باسيليوس كانت لقوانينه عقوبات مخففة وصلت في بعضها الى أسابيع أما تعاليم الآباء الرسل فإنها تحاول أن تتفادى العقوبة مطلقاً اذا أمكن ذلك .

وتظهر عقوبة العزل هذه في كلام معلمنا بولس الى أهل كورنثوس اذ يقول « لا تخالطوا ولا تؤاكلوا مثل هذا » (١ كو ٥ : ١١) وقال لهم « اعزلوا الخبيث من وسطكم » (١ كو ٥ : ١٢) .

وتحدث عنها القديس يوحنا « ان كان أحد يأتيتكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلاماً لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة » (٢ يو ١ : ١١)

٣ - عقوبة الحرم :

وتعنى استبعاد الشخص من شركة المؤمنين مطلقاً وهذه تأتي أيضاً كما أشرنا للاكليروس في الحالات الصعبة وخصوصاً النواحي الايمانية كما تكلم عن ذلك القديس بولس « لكن ان بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيما (محروماً) كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضاً ان كان أحد يبشركم بغير ما قلتم فليكن أناثيما » . (غل ١ : ٨ ، ٩) .

٤ - عقوبة الانتقال من خورس إلى آخر :

ومن العقوبات التي اتبعتها الكنيسة نقل الشخص المخطيء من خورس في الكنيسة الى الخورس الأقل منه مكانة أو درجة كخورس التائبين (الباكين والراكعين) وكذلك الواقفين بدون شركة في القربان .

وأجمل ما فى هذه العقوبة أنها تكشف لنا مدى التدقيق الذى اتبعته الكنيسة الاولى ، خاصة واننا نرى أنها توقع على الموعوظ الذى لم يصل بعد الى المعمودية فاذا لم يظهر جدية فى قبوله الايمان ، يشطب اسمه من كشوف المتقدمين للعماد ويترك كمستمع فترة أخرى الى أن يظهر الجدية فيعاد تسجيل اسمه فى سجلات الموعوظين مثال ذلك ما جاء فى القانون الرابع عشر من قوانين مجمع نيقية « انه فيما يختص بالموعوظين الذين سقطوا قد حدد المجمع الكبير المقدس أن يقيموا ثلاث سنوات سامعين وبعدها يعيدون الى الصلاة مع الموعوظين » والمعروف فى قوانين الكنيسة أن مدة الثلاث سنوات هى المدة التى حددتها القوانين للموعوظين بعدها يتقدم للمعمودية وكأنه فى هذه الحالة يعطى لهذا الانسان فترة اعادة لمدة تعليمه لأنه لم يكن أميناً وجاداً فى طلبه وسقط .

تحليل افائدة العقوبة الكنسية وضررها :

ربما يرى البعض ان هذا النظام من العقوبات فى الكنيسة لا يتفق مع مبدأ مراحم الله الواسعة والتى تفرح بقبول الخاطى مجرد رجوعه دون الحاجة الى وقت ويرون أن الأمثلة فى فى الكتاب المقدس كثيرة كتوبة زكا (لو ١٩) والمرأة السامرية (يو ٤) والمرأة الخاطئة (لو ٧) واللص اليمين (لو ١٣) وفى تاريخ الكنيسة توبة بائيسة .

فهل لا تعتبر العقوبة الكنسية فى هذه الحالة عثرة للتائب وقد تعطله عن خلاص نفسه ؟

وللرد على الاعتراض والتساؤل يلزمنا معرفة مبادئ اذا جمعناها أدركنا أنه

لا توجد متناقضات بين أسلوب الكنيسة والكتاب المقدس ، ونعرف أيضاً الفوائد الروحية الناتجة عن ذلك .

١ - لا يمكن اغفال الناحية التاريخية فالوقت الذي كانت الكنيسة تنفذ هذه العقوبات كانت فى القرون الأولى من تأسيسها وكانت تواجه مصاعب ومجتمعات يتفشى فيها التسبب والأمر يحتاج الى حزم روحى وهذا يشبه ما يفعله الله ان فى وقت يعاقب وفى وقت آخر يقدم رحمة .

٢ - ان الكنيسة مع تغير ظروف الخدمة وتغير العصر قد تنازلت عن كثير من هذه العقوبات الكنسية المتشددة .

٣ - ان تنفيذ العقوبة يكون أمراً غير مقبول بصورة مؤكدة لو أن الكنيسة عندما تنفذها تطرد الانسان من الكنيسة وتمنعه من أن يمارس أى ممارسات روحية وتضع عداوة بينه وبين الله وتقطع أمامه الرجاء .

ولكن الكنيسة لا تفعل ذلك وانما كانت تنفذ العقوبة تحت اشرافها وإرشادها وتجعل لكل مرحلة من مراحل العقوبة عمل روحى معين يمثل حلقة من حلقات الانسحاق والتثبت فى حياة التوبة . وهنا نقول أنه لا توجد خطورة روحية على الانسان فى فترة تنفيذه فلو فرضنا أنه لا توجد خطورة روحية على الانسان فى فترة تنفيذه العقوبة فلو فرضنا أنه مات فى هذه الفترة وحالته القلبية أمام الله مقبولة فان العقوبة الكنسية هنا سوف لا تعطله عن دخول الملكوت فهى موضوعة لتعمل اخلاصه وليس لهلاكه ، من أجل هذا وضعت الكنيسة فى قوانينها ميдаً عاماً فى حالة الاحتضار أن لا يحرم الانسان مهما كانت عقوبته وبأى سبب ، فقد نص القانون الثالث عشر من قوانين مجمع نيقية (أنه فيما

يختص بالمحتضرين بالقانون القديم لا يزال معمولاً به أعنى اذا أشرف شخص على الموت فيجب ألا يحرم الزاد الأخير الذى لا غنى عنه أما اذا عادت اليه صحته وكان قد منح الشركة حين قطع الأول من حياته فليقف، مع صف المشتركين فى الصلوات لاغير (الواقفين) وعلى الاحتمال اذا احتضر شخص وطلب أن ينال القربان فليمنحه الأسقف سؤاله بعد الفحص).

واذا نظرنا الى العقوبة من حيث المدة نقول إن نظرة الكنيسة تقديرية فى تقييم أن الخطية تحتاج الى زمن معين من الممارسات الروحية يمكن أن يعود الانسان بعدها الى طقسه وحالته الروحية وهى بالتالى لا تتقيد عمل الله فى داخل النفس ارتباطاً بالمدة المقررة فى العقوبة ..

فيمكن أن يحدث أن مجرد النية الأكيدة على التوبة - كما حدث مع القديسة بائيسة - أن الله يقبل التوبة وهذا لا يمنع الانسان التائب من أن يمارس أعمال التوبة مدة تتناسب مع الخطية التى اقترفها تكون له بمثابة التثبيت فى عدم العودة الى الخطية .

والا تعالوا معى لنفرض حالتين ونرى أيهما أصلح للإنسان فى حياة التوبة :

شخص يمارس التوبة - تحت اشراف الكنيسة - بعقوبة روحية لمدة خمس سنوات وقدم توبة حقيقية من اللحظة الأولى لهذه المدة واستمر كل هذه الفترة الباقية فى حياة الانسحاق مردداً مع داود النبى « خطيتى أمامى فى كل حين » (مز ٥٠) .

وشخص آخر غير محكوم عليه بأى حكم كنسى ولكنه لا يتقدم للأسرار

بمحض ارادته أو يتقدم ولكن بدون توبة واعتراف ويستمر فى ذلك الحال مدة خمس سنوات كالشخص الآخر المعاقب فأيهما سيكون أصحح حالاً أمام الله ! ؟ طبعاً الشخص الذى كانت عليه عقوبة روحية .

فهل كانت العقوبة فى هذه الحالة ضارة فى شىء ؟

وعندما استعرض قداسة البابا شنودة الثالث فى كتابه (التوبة والنقاوة) موضوع العقوبة الكنسية ودورها قال : (وهناك أيضاً عقوبات كنسية كثيرة تشملها كتب القوانين الكنسية ومن ضمنها الحرمان من تناول فترة معينة أو الحرمان من دخول الكنيسة أو الأيقاف عن الكهنوت أو التجريد أو عقوبات أخرى لا داعى الآن لسردها ولكننى أقول أن الكنيسة عندما كانت صارمة وحازمة فى عقوبتها كانت جماعة المؤمنين أكثر قداسة وحرصاً وتدقيقاً وفيها خوف الله .

الكنيسة لا تسارع الى العقوبة ولا تهملها :

ولا نتصور من العرض السابق أن الكنيسة كانت تفرض العقوبة فى سرور وإسراع وإنما كانت تفرضها لضرورة وبهدف التوبة وهذه الصورة تبدو واضحة من كلام الدسقولية التى تكاد تكون خالية من العقوبات ولكنها فى نفس الوقت لم تتركها على الإطلاق .

فتأمر الدسقولية فى الباب الرابع (يجب علينا أن لا نسكت عن المذنبين بل نوبخهم ونعلمهم ونحدد لهم صوماً لكى يكون ذلك تأديباً للباقيين وجزعاً) .

وفى الباب الثامن (هكذا اذا رأيت واحداً لا يتوب بل بقساوة وتمرد يدمر على جهله وكثرة خلافه فاخرجه من الكنيسة بألم قلب وحرز لأن عضواً لم يقبل

العلاج كما قال اخرجوا الشرير من بينكم) .

وتشترط الدسقولية فى الأسقف أن لا يأخذ بالوجوه وتضرب بذلك مثال عالى الكاهن بقولها (لا يأخذ بالوجوه لأجل رشوة ويوقر من أخطأ ويدعه جالساً فى الكنيسة) .

وتطلب من الأسقف شروطاً فى توقيع العقوبة .

١ . الحكم باستقامة :

فتقول له فى الباب السابع وكذلك تقول له فى الباب الرابع (وهذا اعلمه ان من أخرج من الكنيسة غير مذنب أو من لا يقبل التائب فقد قتل أخاه وأهرق دمه مثل قايين الذى أهرق دم هابيل أخيه) .

٢ . وتدعوه الى التزوي والتريث فى الحكم :

وتقول الدسقولية فى بابها الثامن (فكن أنت أيها الأسقف طويل الروح فى هذا الأمر) (لا تكن مسرعاً الى القطع ولا جسوراً) .
(ليس هو حقاً أن تستعد لطرد من يخطئ أو أن تكون سهلاً فى الطرد وتكون بلا رحمة فى شفاء المريض)

٣ - وتطلب منه أن يكون الحكم بشهود :

ولأن القوانين لا تفرح بالحكم والعقوبة تضع كل هذه التائمة من الشروط حتى يأتى الحكم عادلاً فتقول الدسقولية فى بابها الرابع (لا تقبل فى أحد شهادة واحدة بل ثلاثة على الأقل ولا يكون بين هؤلاء والمشكو فيه عداوة) .
وتطلب أن يكون الشهود أتقياء حتى لا يشهدوا زوراً واستشهدت فى ذلك بقصة شهادة الشيوخين الباطلة ضد سوسنة العفيفة التى تقرأها الكنيسة فى

عشية سبت الفرح .

وأيضاً شهادة الشيوخ المزورة ضد نابوت اليزرعيلي (١ مل ٢١ : ٨ - ١٣)
(والشهادة التى شهد بها اليهود ضد السيد المسيح له المجد أن يصلب) مت
٢٦ : ٥٩ - ٦١)

٤ - وتطالبه أن يكون حنوناً كآب وطيباً معالجا :

فى تعبيرات دقيقة ومؤثرة فى الباب الثامن تقول الدسقولية (كطبيب شقوق
شارك العليل استعمل له أدوية لخلاصه .. ولا تكوهم ولا تداوهم بدواء حاد بل
تضمدهم وتربطهم وتداوهم بدواء حلو ..) (لا تسارع الى المنشار الكبير
الأسنان) . هذه العبارة المشهورة للدسقولية فى مساندة الخاطى للتوبة .

٥ - تطالبه أن تكون العقوبة مناسبة للجرم :

فى الباب الثامن (لا تحكم بقضية واحدة أو حكم واحد لكل الخطايا بل على
قدر كل خطية احكموا فيها كما يجب) .

وهذا القانون لا يعنى أن الخطايا - كخطية تؤدى الى الهلاك - يوجد فيها
الصغير والكبير ولكن من حيث نوعية الخطية ومدى أضرارها بالإنسان ومدى
عثرتها للآخرين وعدم العذر فى صنعها ..

الى آخر الاعتبارات التى ترفع من حجم الخطية .

٦ - وتطالبه أن يقبل التائبين عند عودتهم :

لا شك أن السبب فى توقيع العقوبة على الخاطى هى أن يتوب ويرجع فان
حدث رجوعه فلا داع مطلقاً لرفضه لذلك تخاطب الدسقولية الأسقف فى بابها
الرابع (والذى مال يا أسقف أعده أى أن الذى فى خطية وأخرجته بجرمه لا

تدعه خارجاً بل اقبله وأعدّه الى الرعية التى هى شعب الكنيسة التى بلا عيب) .
مميزات تشديد العقوبة الكنسية :

اتخذت بعض القوانين صورة مشددة فى عقوباتها ولكننا عندما نتقرب الى القوانين نجد أن بها دواعى روحية وايمانية تجلب غضب الله وليس غضب الكنيسة فقط وقد تصل هذه العقوبة الى الحرمان من تناول الى حد فراش الموت .

فالقانون السادس عشر من قوانين مجمع انكيرا وهو يختص بحالة من الشذوذ الجنسى وهى حالة الزنا من الحيوانات وتصدر هذه الخطية من شخص يزيد عمره عن خمسين سنة ومتزوج فيحكم عليه القانون بنصه القائل (فليسمح لهم بالشركة وهم فقط على حافة الموت) وسبب التشدد هنا واضح .

وقانون آخر يتشدد من أجل خطورة العثرة الروحية التى حكم فيها السيد المسيح « بأن يطوق عنقه بحجر رحى ويلقى نفسه فى البحر » (مت ١٨ : ٦)
فاذا كان طرح الانسان نفسه فى البحر سيؤدى الى موته فالسيد المسيح يؤكّد الغرق بأن يطوق هذا الانسان عنقه بحجر رحى حتى لا يستغرق موته بعد ذلك عدة ثوانى أليس هذا أبلغ تعبير عن خطورة العثرة مثال ذلك يتم فى القانون التاسع من مجمع انكيرا والخاص بأيام الاستشهاد ونصه (وإذا أن كثيرين لم يرتدوا فحسب وإنما قاموا على إختهم وأرغموهم على الارتداد وأذنبوا فى إرغامهم فليقف هؤلاء فى مكان السامعين لمدة ثلاث سنوات ومع الساقطين لمدة ٦ سنوات أخرى ثم يشتركون سنة بدون قريان) . أى تكون جملة العقوبة عشر سنوات وهى مدة ليست بقصيرة وأن سبب التشدد واضح هنا .

القرارات الجمعية في عهد صاحب القداسة والغبطة البابا شنودة (١١٧) بخصوص الأحوال الشخصية

✠ في جلسة ١٩٧٩/٢/٢١

• أهم المبادئ التي تضمنتها مواد المشروع الموحد للأحوال الشخصية، الذي أقره
الجمع المقدس بعد مناقشته وتعديله في جلسة الجمع المقدس يوم الأربعاء
١٩٧٩/٢/٢١ :

١. عدم الطلاق إلا لعلّة الزنا أو تغيير الدين، ولا زواج للمطلقين خطبهم.
٢. عدم الطلاق بالإرادة المنفردة.
٣. الإلتزام بشريعة العقد في حالة أى خلاف بين الزوجين.
٤. تحديد القربات المحرّمة في الزواج.
٥. تحديد الحالات التي يُحكم فيها ببطالان الزواج، وفيها ينحل الزواج.
٦. كما شمل المشروع أيضاً أحكام الخطبة، وأركان الزواج وشروطه، وموانع
الزواج بما في ذلك القربات المانعة للزواج، وإجراءات عقد الزواج، وحقوق
الزوجين وواجباتهما. وما يختص بالقطعة والحضانة وثبوت النسب، والسلطة

* راجع كتاب القرارات الجمعية في عهد البابا شنودة تقديم صاحب الغبطة البابا شنودة الثالث
أطال لنا الله حياته .

- الأبوية، والتبني، والجهاز، والمفارقة مع بعض أحكام عامة.
- كما أصدر انجمع المقدس القرارين التاليين فى مسائل الأحوال الشخصية :
- لا يجوز عقد الزواج إلا بين أرثوذكسى وأرثوذكسية، متحدين فى إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 - لا يجوز الزواج بالتوكيل، أى فى غياب أحد الطرفين أثناء إجراء مراسيم الزواج الدينية.

- ✠ فى جلسة السبت ١٩٨٦/٦/٣١ تقرر :
١. عمل شهادة موحدة خلو الموانع الزوجية، تحمل توقيع كاهن الكنيسة، وختم الكنيسة، وتعتمد من البطريركية أو المطرانية، وأن يعمل سجل فى كل إيبارشية، بكل توقيعات الكهنة فى هذه الإيبارشية، وتبادل سجل بين جميع الإيبارشيات بكل صور أختام المطرانيات وتوقيع المسئول الذى يعتمد الشهادات فى المطرانية. ويتم إرسال ما يخص كل إيبارشية إلى سكرتارية انجمع المقدس، وتقوم السكرتارية بعمل سجل وتوزع صورته على الإيبارشيات.
 ٢. كل كاهن يقيم خطوبة أو إكليل فى غير إيبارشيته، لا بد أن يحمل خطاباً من أسقفه، وأن يحصل على تصريح بذلك من الإيبارشية التى يتم فيها الخطوبة أو الإكليل.
 ٣. الإهتمام بإنشاء دوائر توثيق جديدة، وباحتياجات الإيبارشيات فى تعيين موثقين جدد.

- ✠ فى جلسة ١٩٩١/٥/٢٥ :
- تم مناقشة تصميم لشهادة خلو موانع زوجية، وتمت الموافقة عليها بعد إجراء

التعديلات اللازمة، على أن تقوم اللجنة الجمعية للإيثارشيات بتعميمها.

✠ في جلسة ١٩٩٢/٦/١٣ :

- تحدث قداسة البابا عن أهمية ما يجب أن يرد في محضر الخطوبة، وعدم حجز الكنيسة خطبة أو زواج بدون تصريح رسمي، يؤكد اخلو من الموانع، فنحن لا نستطيع أن نحال زواجاً خاطئاً، لأنه إن تم يكون بمثابة زنى رسمي تحالله الكنيسة.
- وبالنسبة للأرمل لابد من التأكد من جهة أى زواج تال لوفاة زوجته... وما الموقف الكنسى منه.
- إقتراح توقيع الكشف الطبى على المقبلين للزواج. مطلوب دراسة وتقديم أية خيرات بخصوصه.
- قال قداسة البابا أنه من المفروض أن تعلن كل خطوبة فى لوحة الإعلانات الموجودة بكل كنيسة، لمدة أسبوعين، يكون بينهما أحدين، فى كنيسة كل من الخطيب والخطيبة، وذلك لتفادى الخداع فى الزيجات.

✠ في جلسة ١٩٩٣/٦/٥

الجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المنعقد فى كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوى بالقاهرة. يوم السبت المبارك الموافق ١٩٩٣/٦/٥ (٢٨ بشنس ١٧٠٩ ش)، يعلن لكل عضو فى الكنيسة مؤكداً ما ورد فى الكتاب المقدس. وفى قوانين الكنيسة عن :

"تحريم الزواج من امرأة الأخ. ومن أخت الزوجة. وكل زواج يتم مع هذا التحريم يعتبر زواجاً باطلاً. وأى رجل كهنوت يحلل مثل هذا الزيجة الباطلة أو

يعتقدوا يدخل تحت الحكم الكنسى. وعلى أبناء الطاعة تحمل البركة"
وسينشر الجمع بحثاً مفصلاً عن هذا الموضوع. (أنظر ملحق رقم ٣).

✠ فى جلسة ١٨/٦/١٩٩٤ :

- تقوم الإيبارشيات التى تمارس موضوع الكشف الطبى على الراغبين فى الزواج، بتقديم خبرتها فى هذا الموضوع إلى الجمع المقدس وإلى السيمينار القادم.
- قرر الجمع المقدس ضرورة ذكر القيمة الحقيقية (للشبكة) فى محضر الخطوبة، منعاً للمشاكل إذا حدث وتم فسخ الخطبة.
- ضرورة الإهتمام بدوائر التوثيق، وخصوصاً حين تدعو الحاجة إلى إنشاء دوائر جديدة.

✠ فى جلسة ١٠/٦/١٩٩٥ :

• تمت الموافقة على النقاط التالية :

- ١- لا تقبل صورة شهادة خلو موانع زوجية، بل الأصل. كما لا يعتد بالفاكس كمستند رسمى، لأن الصور يمكن التزوير فيها.
- ٢- فى حالة زواج أحد الأطراف خارج الإيبارشية، تعطى شهادة خلو موانع زوجية من المطرانية، على أن ترسل صورة معتمدة بالبريد لمقر المطرانية.
- ٣- يراعى فى المجلس الإكليركى العام، والمجالس الفرعية عند فحص أى قضية أحوال شخصية تتصل بإيبارشية ما، بأن يتم مخابرة هذه الإيبارشية لتبادل المعلومات والتنسيق.

٤- لا يسمح بالتناول لمن تزوج خارج الكنيسة حتى لو كان عضواً سابقاً فيها ما لم يتم تصحيح الوضع الكنسى بقرار من المجلس الإكليريكي. والمقصود بعبارة خارج الكنيسة أى خارج الكنيسة القطبية الأرثوذكسية أو كنيسة أرثوذكسية شقيقة (مشاركة فى الإيمان وتقوم معها شركة فى الأسرار).

وأضاف قداسة البابا أنه فى حالة الزواج فى كنيسة أخرى حتى من الكنائس الأرثوذكسية الشقيقة، يمكن أن نطلب المعلومات الخاصة بهذا الزواج للإطمئنان على شرعيته، وحرصاً لتسلا يكون فى الأمر تلاعب لأن هذه الكنائس عندها تساهل فى الأمور الخاصة بالزواج.

• يقرر المجمع المقدس أن شهادات خلو الموانع التى ترد من المهرجر أو خارج القطر تفحصها البطيركية أولاً وتقدم المعتمد منها إلى الإيبارشيات المختصة. وطلب قداسة البابا التنبيه على موظفى الأحوال الشخصية بالبطيركية وبالإيبارشيات أن يراعوا ما يصدره المجمع المقدس من قرارات خاصة بالأحوال الشخصية.

• قرر المجمع المقدس أن يتم سر الزيجة مساءً أو صباحاً حسب ظروف العروسين ورغبتهما واختيارهما دون أن تجبرهما الكنيسة على وضع معين.

✠ فى جلسة ١٩٩٦/٦/١ :

◊ يتم إثبات أقصى موعد للفترة ما بين الخطبة والزواج فى محضر الخطوبة.

◊ يكون الزواج بالرضى والموافقة فى جلسة شخصية مع كلا من الخطيبين، قبل موعد الزفاف.

◊ الطبيب الذى يقوم بالكشف الطبى قبل الزواج يجب أن يكون تابعاً للمطرانية، لتلا تستخرج الشهادة الطبية من مصدر غير موثوق به.

◊ تم الإتفاق على نموذج لتوحيد محضر الخطوبة فى الإيبارشيات، يبرز احوالة السابقة للزواج بوضوح لكل من الخطيبين، ونوع القرابة بينهما، والوثائق الخاصة بخلو الموانع، أو تصاريح الزواج للمنفصلين منهم، وضمانات تفادى مشاكل العدول عن الخطبة ومشاكل احتمالات وجود حمل للأرملة أو المنفصلة من زيجة سابقة، وبعض ضوابط أخرى، لضمان صحة الزواج.

◊ على أن يكون محضر الخطبة من نسختين أصليتين، بنفس الرقم المسلسل، وتكون التوقيعات على وجهى المحضر. وتسلم إحدى النسختين إلى البطريركية أو المطرانية المعنية، ويحتفظ الأب الكاهن بالنسخة الأخرى فى دفتره.

◊ فى حالة عقد الزواج فى إبارشية أخرى وتحويل محضر الخطوبة إلى هذه الإيبارشية، يجب أن ترسل شهادات خلو الموانع إلى تلك الإيبارشية.

◊ قرر الجمع ضرورة الالتزام بإعلان أسماء الخطيبين فى لوحة إعلانات الكنيسة عند إتمام الخطبة.

◊ نظراً لأن رسوم الخطوبة tend to بناء على قيمة الشبكة فقد لجأ البعض إلى التهرب من ذكر قيمة الشبكة الحقيقية فى محضر الخطوبة، مما ينتج عنه مشاكل كثيرة فى حالة العدول عن الخطبة، كما أنه يسبب حرجاً للأب الكاهن عند تحرير المحضر، ومجادلات، وقد يضطر الأب الكاهن إلى تسجيل رقم غير حقيقى، مما يتعب ضميره. لذلك بحث اللجنة فى إيجاد حل لهذا الموضوع، وإنتهت إلى وضع قاعدة حسابية، بشريحة متنازلة فى نسبتها، بحيث لا تتصاعد الرسوم بصورة قد تدفع البعض إلى إخفاء قيمة الشبكة الحقيقية.

◊ وقرر الجمع ضرورة التأكد من صدق عقيدة المنضمين إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من ناحية الإقتناع وحسن الفهم لعقيدة الكنيسة وذلك قبل قبول

الإنضمام وإجراء أى صقوس سرائرية بما فى ذلك سر الزيجة المقدس . كما
 / ينبغي إجراء الصقوس للأسرار الواجبة بتدقيق قبل منح سرى التناول والزيجة .
 ◊ وفيما يلى البيانات التى أقر انجمن المقدس وجوب مراعاتها وتدوّن خلف محضر
 الخطوبة مع التوقيع عليها من جميع ذوى الشأن، ويليهما بعض التعليمات التى
 يجب الإلتزام بها.

بعد الفحص والإتفاق ثبت ما يلى:

أقر الخاطب بتوكيل نوع الصلة.....

وأقرت المخطوبة بتوكيل نوع الصلة.....

بخصوص القرابة أو المصاهرة بين الخطيبين : (توجد / لا توجد)

وبياناتها

أقر الخطيبان أنهما قبطيان أرثوذكسيان وقد قبلوا الخضوع والتقاضى حسب شريعة
 الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

فى حالة كون أحد الخطيبين مزملاً، يذكر تاريخ وفاة الزوجة أو الزوج
 السابق.....

أقر الخطيبان أنهما قبلوا الخطبة بمحض إرادتهما وإختيارهما شخصياً.

قدم الخاطب للمخطوبة شبكة قيمتها : فقط وقدره.....،

وبيانها كالاتى.....

أقر الخطيبان أن يكون إتمام زواجهما فى ميعاد أقصاه شهر
 وسنة.....

وينبغى ألا تقل الفترة بين تحرير محضر الخطوبة وعقد الزواج عن أربعين يوماً
 والحالات التى تقل عن ذلك تعرض على نيافة الأسقف أو المجلس الإكليريكى.

أقر الخطيبان باتفاقهما على الآتى :

أ- مكان السكن :

ب- التجهيزات : إلزام الخاضب.....

إلزام المخطوبة.....

فى حالة عدول أى طرف عن الزواج بدون سبب شرعى أو مبرر قانونى أو لإخلال أحد الطرفين بنود المحضر يتبع الآتى :

أ- ليس للمخل بأى بند من بنود المحضر الحق فى الشبكة فى حالة رغبة الطرف الآخر للعدول عن الخطبة.

ب- إذا كان العدول من طرف الخاضب فلا يحق له إسترداد الشبكة أو الهدايا المقدمة منه للمخطوبة.

ج- إذا كان العدول من طرف المخطوبة فعليها رد الشبكة والهدايا غير القابلة للإستهلاك.

وعلى الطرف الذى قرر العدول إبلاغ الكنيسة برغبته فى ذلك بموجب خطاب موقع عليه منه (أو بإقرار شفوى أمام أحد الآباء الكهنة)، ويقر الخطيبان أنه فى حالة عدم حدوث إتفاق بينهما بخصوص العدول عن الخطبة فأنهما يقبلان قرار المجلس الإكليريكى للإيثارشية حسم الموضوع ويعتبر قرار المجلس نهائياً وملزماً لهما.

يجب ألا يزيد فارق سن الخاضب عن مخطوبته بأكثر من ١٥ خمس عشرة سنة وألا يزيد سن المخطوبة عن الخاضب بأكثر من ستين وفى حالة زيادة الفارق عن هذا الحد يعرض الأمر على نيافة الأسقف أو المجلس الإكليريكى للموافقة وتقديم النصائح اللازمة قبل إتمام الخطبة. وفيما يلى بعض التعليمات التى يجب الإلتزام بها.

تعليمات

يرسل هذا المحضر إلى البطريركية أو المطرانية بمعرفة الكاهن في خلال أسبوع من تحريره مرفقاً به أصول شهادات خلو الموانع الزوجية أو تصاريح الزواج. لا يجوز عمل خطبة لأي ظرف يتبع مذهباً آخر إلا بعد تقديم طلب إنضمام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإستيفاء إجراءات طقوس الإنضمام وصدور قرار بذلك من نيافة الأسقف أو المجلس الإكليريكي وينص على رقمه وتاريخه بمحضر الخطبة.

إذا كان أحد الخطبيين أرملاً يذكر ذلك في البند المبين عاليه مع تاريخ وفاة الزوجة أو الزوج السابق ويرفق مع شهادة الوفاة شهادة خلو موانع زوجية حديثة. وإذا كان أحد الخطبيين منفصلاً يشار إلى رقم وتاريخ تصريح الزواج الممنوح له في الخانة المخصصة لذلك.

في حالة الأرملة أو المنفصلة لا يصرح لها بإتمام الزواج قبل مضي خمسة أشهر من تاريخ إنتهاء الزواج السابق.

لا يقل سن الخاضع عن سبع عشرة سنة والمخطوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية على ألا يقل سنهما عند الزواج عن ١٨، ١٦ سنة على التوالي.

تتولى المطرانية تحويل محاضر الخطوبات وشهادات اخلو من الموانع الزوجية في حالة عقد الإكليل في إيبارشيات أخرى بعد إستيفاء الرسوم المقررة بمعرفتها.

الفهرس

- ٥ ١ مقدمة فى القوانين الكنسية
- ١٣ ٢ الدسقولية
- ١٥ ٣ قوانين مجمع نيقية المسكونى
- ٢٨ ٤ قوانين مجمع نيقية الصحيحة والمزورة
- ٣٧ ٥ قوانين مجمع القسطنطينية المسكونى
- ٤٥ ٦ قوانين مجمع أفسس المسكونى
- ٤٧ ٧ المجمع الصفوى لأبن العسال
- ٦٩ ٨ لائحة الأحوال الشخصية (الخطبة)
- ٧١ ٩ أركان الزواج وشروطه
- ٧٢ ١٠ موانع الزواج الشرعية
- ٧٤ ١١ المعارضة فى الزواج
- ٧٥ ١٢ إجراءات عقد الزواج
- ٧٦ ١٣ بطلان عقد الزواج
- ٧٨ ١٤ حقوق الزوجين
- ٧٨ ١٥ فسخ الزواج
- ٧٩ ١٦ أسباب الطلاق
- ٨٠ ١٧ دعوة الطلاق
- ٨٢ ١٨ الآثار المترتبة على الطلاق
- ٨٣ ١٩ العقوبات الكنسية
- ٩٥ ٢٠ القررت الجمعية فى عهد البابا شنودة (١١٧)
بخصوص الأحوال الشخصية

كنيسة الشهيد العظيم

مار جرجس

بالمطرية

التربية الكنسية

صدر حديثاً

موسوعة القصص القبطية

الجزء الأول

مراجعة وتقديم

صاحب النياحة الحبر الجليل

أبنا سوانس

+ تحتوي على ٤٤٤ قصة مبوبة ١٢ باب عن الصلاة . العطاء .

الأمانة . المحبة الصليب . الإذانة . الاستشهاد . الأسرار . حيل الشيطان

. السيدة العذراء . الحكمة . الذات .

+ تصلح كمرجع ومعين . لخدّام الكلمة في القداست - اجتماعات

الشباب - شعب - خدام - إعتاد خدام - خريجين وثانوي

+ يطلب من مكتبة المحبة شبرا

+ مكتبة البيع كنيسة الشهيد مار جرجس - بالمطرية

+ مكتبة تى أجيا دميانه ٢١٢ ش رمسيس العباسية بجوار الكاتدرائية

+ مكتبة الأنبا رويس بكنيسة العذراء والاثنا بيثوي بالكاتدرائية

المرقسية بالعباسية

+ مكتبة المنار ٢١ ش البعثة أول شبرا .

+ مكتبة نوبل شبرا (شارع البعثة) .

للاغصارت : ٢٥٠٥٢٣٨ مولى

ت : ٢٥٠٦٥٤٠ كبة

صدر حديثا
موسوعة القصص القبطية
(الجزء الثانى)
تقديم صاحب النيافة الحبر الجليل
الأنبا سلوانس
الأسقف العام

- ❖ يحتوى على ٣٧٨ قصة
❖ يتكون من ٧ أبواب كل باب يحمل قصص ذات هدف واحد .
❖ الباب الأول عن سلطان القديسين ، الثانى عن عناية الله ، الثالث
عن العفة ، الرابع عن الأيمان ، الخامس عن الخدمة ، السادس
عن التوبة ، السابع عن البساطة .



- مكتبة كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالمطرية .
- مكتبة المحبة شبرا .
- مكتبة دار الكتاب المسيحى ١ ا شارع ليون من شارع البعثة خلف
مكتبة المحبة .
- مكتبة الأنبا رويس بكنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية
المرقسية - العباسية
- مكتبة المنارة ٢١ شارع البعثة .
- مكتبة نوبل ٨ شارع البعثة .
- مكتبة أسقفية الشباب بالأنبا رويس - العباسية .

هذا الكتاب

+ هو واحد من عشرة أجزاء
يشرح لنا قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بوجه عام وقوانين الأحوال
الشخصية بوجه خاص (إجراءات عقد الزواج - بطلان الزواج - قسح الزواج
- أسباب الطلاق) كما يكتب لنا قوانين الجامع المسكونية الكبرى (نقية -
القسطنطينية - افسس) مع تعليق لكل قانون كذلك يفند القوانين الخاطئة
المسوبة لمجمع نقية وأظهر العوبة كنيسة روما ويفند قوانين بن العسال ما
عليه وما له وأيضاً يكتب لنا عن العقوبات الكنسية .
+ هذه الموسوعة « منهج إعداد الخدام والخدام » ذات العشرة أجزاء هي
إحتياج ماس في مكتبتنا القبطية الأرثوذكسية جاءت إشباعاً لأبناء الكنيسة
وإثراء للمكتبة القبطية .

للاستفسار عن باقى الأجزاء أتصل

ت: ٦٥٠٥٢٣١

التربية الكنسية

ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول



... آمين وأمرنا يا بيميلك . وعلمت الآب والابن
والروح القدس .